

DIREITO DO CONSUMIDOR

Práticas Comerciais, Proteção
Contratual e Contrato de Adesão



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerência de Produção de Conteúdo: Bárbara Guerra

Coordenadora Pedagógica: Élica Lopes

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

240820162886



ANTÔNIO ALEX

Cursando pós-doutorado em Direito Civil pelo CEUB e doutorado pela UnB. Doutor em Direito pelo CEUB e mestre pela UnB. Bacharel em Direito e Engenharia Elétrica pela UnB. Possui licenciatura em Física; e pós-graduação em Direito Notarial e Registral, Direito Processual Civil e Gestão Pública. Pesquisador na área de Direito Civil e Telecomunicações. Autor da coleção de livros Direito Civil sem complicação. Advogado, servidor público federal aprovado em concursos públicos para Notário e Registrador do TJPR, TJSC, TJAM, TJCE, professor da SEDF, Oficial da PMDF, Polícia Federal, Anatel e professor do IFB, dentre outros. Professor de Direito Civil. Por dois anos seguidos, foi indicado pela Confederação Nacional dos Notários e Registradores (CNR) como um autor referência na área de Direito Civil.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	5
Práticas Comerciais, Proteção Contratual e Contrato de Adesão	6
1. Práticas Comerciais	6
1.1. Disposições sobre Oferta	6
1.2. Disposições sobre Publicidade	10
2. Práticas Abusivas	21
2.1. Venda Casada	22
2.2. A Recusa no Atendimento às Demandas do Consumidor como exemplo de prática abusiva no CDC	25
2.3. O Envio ou a Entrega de Produtos ou Serviços sem Solicitação Prévia como Exemplo de Prática Abusiva no CDC	27
2.4. O Prevalhecimento da Fraqueza ou Ignorância do Consumidor como Exemplo de Prática Abusiva no CDC	30
2.5. A Exigência de Vantagem Manifestamente Excessiva do Consumidor como Exemplo de Prática Abusiva no CDC	32
2.6. A Execução de Serviços sem Prévia Elaboração de Orçamento como Exemplo de Prática Abusiva no CDC	32
2.7. Repassar Informação Depreciativa do Consumidor como Exemplo de Prática Abusiva no CDC	35
2.8. Colocar no Mercado de Consumo Produto ou Serviço em Desacordo com as Normas Técnicas como Exemplo de Prática Abusiva no CDC	37
2.9. Recusar a Venda de Bens ou a Prestação de Serviços Mediante Pronto Pagamento como Exemplo de Prática Abusiva no CDC	37
2.10. Elevar sem Justa Causa o Preço de Produtos ou Serviços como Exemplo de Prática Abusiva no CDC	38
2.11. Deixar de Estipular Prazo ou Termo Inicial para o Cumprimento de Obrigação como Exemplo de Prática Abusiva no CDC	38
2.12. Aplicar Fórmula ou Índice de Reajuste Diverso do Legal ou Contratualmente Estabelecido como Exemplo de Prática Abusiva no CDC	38

2.13. Permitir o Ingresso em Estabelecimento em Número Maior que o Permitido como Exemplo de Prática Abusiva no CDC	38
3. Cobrança de Dívidas	39
4. Banco de Dados e Cadastros de Consumidores	40
5. Proteção Contratual	42
6. Cláusulas Abusivas	46
7. Contratos de Adesão	56
8. Jurisprudências de Direito do Consumidor	58
Resumo	71
Questões de Concurso	77
Gabarito	88
Gabarito Comentado	89
Referências	135

APRESENTAÇÃO

Olá, querido(a) aluno(a), tudo bem?

Sou o Professor Antônio Alex Pinheiro.

Vou me apresentar rapidamente, principalmente para que você entenda a lógica de organização do curso. Sou graduado em Engenharia Elétrica e Direito pela UnB, com Mestrado também pela UnB, com doutorado em Direito pelo CEUB, cursando atualmente o pós-doutorado em Direito pelo CEUB. Possuo pós-graduação em Direito Processual Civil e em Direito Notarial. Também finalizei o curso de graduação de licenciatura em Física.

Minha experiência com concursos públicos começou no ano de 2.003 e continua até então, nessa trajetória, fui aprovado nos concursos públicos da Caixa Econômica Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Curso de Oficial da PMDF, professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, professor do Instituto Federal de Brasília e Anatel. Atualmente ocupo o cargo de Especialista em Regulação na Anatel. Recentemente, logrei êxito na aprovação para o cargo de Notário e Registrador dos Tribunais de Justiça do Ceará, do Amazonas, do Paraná e de Santa Catarina.

Espero que você goste do que vamos estudar e do material a seguir. O seu *feedback* da aula é muito importante para que eu possa melhorar o material, não se esqueça de avaliar ou me enviar uma mensagem pelas redes sociais. Por favor: material obrigatório! Então, fica ligado no curso GRAN. Estou esperando as dúvidas no Fórum do aluno!

Muito bem-vindo ao nosso curso, vamos ao trabalho e à sua aprovação!!!!

“Nenhum obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer for maior.”

Forte abraço e bons estudos!

Antônio Alex Pinheiro

@prof._antonio_alex

PRÁTICAS COMERCIAIS, PROTEÇÃO CONTRATUAL E CONTRATO DE ADESÃO

1. PRÁTICAS COMERCIAIS

1.1. DISPOSIÇÕES SOBRE OFERTA

O CDC traz disposições específicas de como o fornecedor deve realizar a oferta de seus produtos e serviços, bem como, possíveis implicações decorrentes dessa faculdade:

Art. 30, CDC. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Diante do apresentando, toda informação ou publicidade, que: **1) se apresente suficientemente precisa E 2) veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação** de produtos ou serviços, vincula o fornecedor que a veicular e necessariamente irá integrar o contrato que vier a ser celebrado.



Ainda, a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar **informações corretas, claras, precisas, ostensivas** e em **língua portuguesa** sobre suas características,

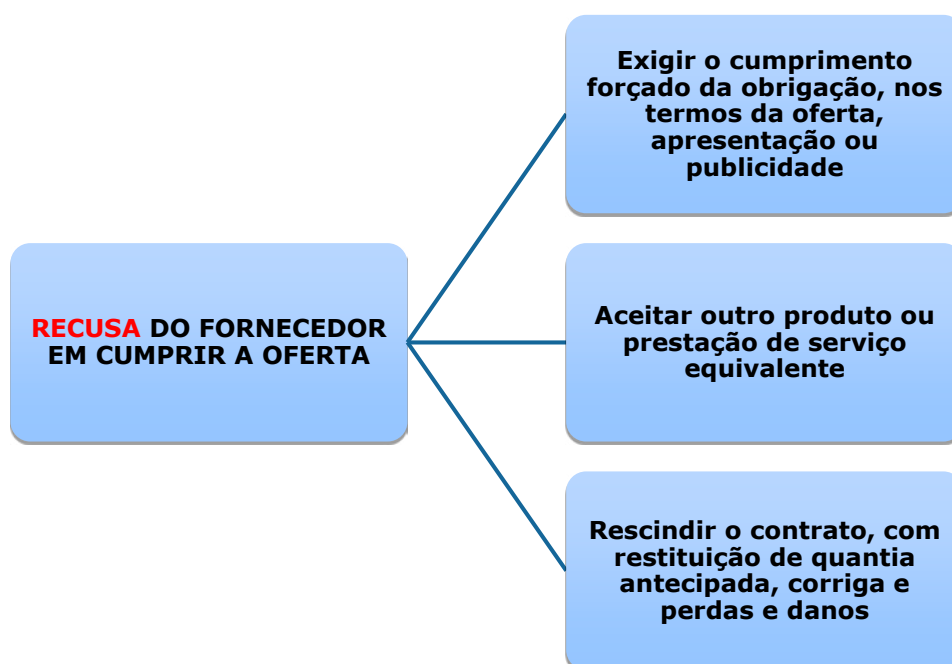
qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os **riscos** que apresentam à saúde e segurança dos consumidores:

Art. 31, CDC. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Desta forma, OFERTOU, tem que cumprir!!! Excepcionalmente, em virtude de erros grosseiros cometidos pelo fornecedor, a obrigação de cumprimento da oferta pode ser relativizada. E se por acaso, o fornecedor se recusar a cumprir a oferta veiculada? Daí devem ser aplicadas as disposições do art. 35 do CDC:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

- I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
- II – aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;
- III – rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.



001. (FGV/NACIONAL UNIFICADO (OAB)/XIII EXAME/2014) Eliane trabalha em determinada empresa para a qual uma seguradora apresentou proposta de seguro de vida e acidentes

peçoais aos empregados. Eliane preencheu o formulário entregue pela seguradora e, dias depois, recebeu comunicado escrito informando, sem motivo justificado, a recusa da seguradora para a contratação por Eliane.

Partindo da situação fática narrada, à luz da legislação vigente, assinale a afirmativa correta.

a) Eliane pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos do serviço apresentado, já que a oferta obriga a seguradora e a negativa constituiu prática abusiva pela recusa infundada de prestação de serviço.

b) Trata-se de hipótese de aplicação da legislação consumerista, mas, a despeito das garantias conferidas ao consumidor, em hipóteses como a narrada no caso, é facultado à seguradora recusar a contratação antes da assinatura do contrato.

c) Por se tratar de contrato bilateral, a seguradora poderia ter se recusado a ser contratada por Eliane nos termos do Código Civil, norma aplicável ao caso, que assegura que a proposta não obriga o proponente.

d) A seguradora não está obrigada a se vincular a Eliane, já que a proposta de seguro e acidentes pessoais dos empregados não configura oferta, nos termos do Código do Consumidor.



Segundo a doutrina especializada, o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor (toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado) traz o princípio da vinculação. Ademais, o CDC lista como abusiva a prática de “recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes (art. 39, II). Logo, concluímos que Eliane pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos do serviço apresentado, já que a oferta obriga a seguradora e a negativa constituiu prática abusiva pela recusa infundada de prestação de serviço, conforme o art. 35 do CDC:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

- I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
- II – aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;
- III – rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos

Assim, está correta a alternativa de letra A.

Letra a.

A oferta de componentes e peças deve ser realizada enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto, desta forma, os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição. Desse modo, se o consumidor adquire um computador, e o mesmo continua em fabricação, é obrigatório que haja peças de reposição para ele por um tempo. Além disso, caso seja cessada a produção, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo (tempo médio de vida útil do produto):

Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei.

Deve ser lembrado ainda o princípio da vinculação da oferta, previsto no art. 48 do CDC:

Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos

No contexto da oferta, a identificação do fornecedor deve ser realizada de forma precisa:

Art. 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial.

Parágrafo único. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina

Art. 42-A. Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do fornecedor do produto ou serviço correspondente.

E as disposições sobre a oferta podem assim ser resumidas:

Disposições sobre Oferta de produtos ou serviços	
Vinculação da oferta	Toda informação ou publicidade, que: 1) se apresente suficientemente precisa E 2) veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação de produtos ou serviços, vincula o fornecedor que a veicular e necessariamente irá integrar o contrato que vier a ser celebrado.
Oferta com informações claras	A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores

Disposições sobre Oferta de produtos ou serviços	
Recusa do fornecedor em cumprir a oferta	• Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade • Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente • Rescindir o contrato, com restituição de quantia antecipada, corrigida e perdas e danos.
Assegurar reposição de componentes	Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo .
Identificação do fornecedor de forma precisa	Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do fornecedor do produto ou serviço correspondente.

1.2. DISPOSIÇÕES SOBRE PUBLICIDADE

O ponto inicial sobre a publicidade é que a mesma deve ser veiculada de forma fácil e que permita a imediata identificação:

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

Ainda, o fornecedor tem o dever de guardar os dados fáticos, técnicos e científicos sobre a publicidade de seus produtos ou serviços para informação de pessoas interessadas.

O segundo ponto importante sobre a publicidade é sobre a proibição de publicidade **ENGANOSA** ou **ABUSIVA**.

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2º É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3º Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

DIREITO DO CONCURSO

002. (INSTITUTO AOCP/DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ/2022) Beatriz tem uma filha de 2 anos de idade, Jaqueline. A mãe gravou um vídeo com a filha, que está aprendendo a falar, pronunciando “palavras difíceis” e a postagem viralizou na Internet. A criança é procurada por uma série de fornecedores de produtos e serviços e passa ostensivamente a veicular publicidades por meio de redes sociais e outros meios de comunicação. Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta com base no Código de Defesa do Consumidor sobre publicidade.

- a) O fornecedor do produto ou serviço é subsidiariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
- b) O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina, havendo sua inversão quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
- c) É enganosa a publicidade que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança.
- d) A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa, às expensas do consumidor em caso de produtos e serviços fornecidos por remuneração indireta.
- e) A publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.



- a) Errada. Nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é solidária e não subsidiária:

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

- b) Errada. Nos termos do art. 38 do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova cabe a quem patrocina o anúncio publicitário. A doutrina considera que esse dispositivo caracteriza hipótese de inversão automática do ônus da prova, por força de lei (ope legis), não se aplicando, portanto, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.

c) Errada. Trata-se de publicidade abusiva e não enganosa, nos termos do art. 37, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2º É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3º Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

d) Errada. Nos termos do art. 60 do Código de Defesa do Consumidor, a imposição de contrapropaganda ocorrerá sempre às expensas do infrator.

Art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.

§ 1º A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.

e) Certa. Exatamente o que dispõe o art. 37, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 37. § 3º Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Letra e.

Publicidade Enganosa é qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Também é publicidade enganosa por omissão quando o fornecedor deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Publicidade Abusiva é aquela discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

DIREITO DO CONCURSO

003. (FGV/NACIONAL UNIFICADO (OAB)/XX EXAME/2016) Florinda, assistindo a um canal de TV fechada, interessou-se por um produto para exercícios físicos. Acompanhando a exposição de imagens, sentiu-se atraída pela forma de “*pagamento sem juros, podendo ser parcelado em até doze vezes*”. Ao telefonar para a loja virtual, foi informada de que o parcelamento sem juros limitava-se a duas prestações. Além disso, a ligação tarifada foi a única forma de Florinda obter as informações a respeito do valor do produto, já que o site da fornecedora limitava-se a indicar o que já estava no anúncio de TV. Sentindo-se enganada por ter sido obrigada a telefonar pagando a tarifa, bem como por ter sido induzida a acreditar que o pagamento poderia ser parcelado em doze vezes sem juros, Florinda procurou um advogado. Assinale a opção que apresenta a orientação dada pelo advogado.

- a) Há publicidade enganosa somente em razão da obscuridade quanto ao parcelamento sem juros, não havendo abusividade quanto à necessidade de ligação tarifada para obtenção de informação a respeito de valor e formas de pagamento.
- b) Não há publicidade enganosa na situação narrada, na medida em que essa deve se dar por conduta ativa do fornecedor, não havendo previsão para a modalidade omissiva.
- c) Inexiste publicidade enganosa, na medida em que as informações sobre o produto foram claras. Quanto ao preço e à forma de pagamento, essas somente devem ser passadas àqueles que se interessam pelo produto.
- d) Há publicidade enganosa por omissão quanto ao preço e à forma de pagamento, que não foram fornecidos de forma clara para o consumidor, bem como caracterizou-se abuso a imposição do ônus da ligação tarifada à consumidora que buscava obter tais informações.



Quando a publicidade por omissão deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço é considerada enganosa. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Também, fica caracterizado abuso quando a publicidade de bens e serviços por telefone, a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. Dessa

forma, há publicidade enganosa por omissão quanto ao preço e à forma de pagamento, que não foram fornecidos de forma clara para o consumidor, bem como caracterizou-se abuso a imposição do ônus da ligação tarifada à consumidora que buscava obter tais informações.

Letra d.

Vamos comparar a propaganda enganosa e a propaganda abusiva:

PUBLICIDADE ENGANOSA	PUBLICIDADE ABUSIVA
- Qualquer modalidade de informação ou comunicação; - Inteira ou parcialmente FALSA; - Mesmo por OMISSÃO; - capaz de INDUZIR EM ERRO o consumidor; - Respeito da natureza, CARACTERÍSTICAS, QUALIDADE, QUANTIDADE, propriedades, origem, PREÇO e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.	- Publicidade discriminatória; - Incite à VIOLÊNCIA, explore o MEDO ou a SUPERSTIÇÃO; - Se aproveite da DEFICIÊNCIA DE JULGAMENTO e EXPERIÊNCIA DA CRIANÇA; - Desrespeita VALORES AMBIENTAIS; - Capaz de induzir o consumidor a se COMPORTAR de forma PREJUDICIAL OU PERIGOSA à sua SAÚDE ou SEGURANÇA.

DIREITO DO CONCURSO

004. (FGV/NACIONAL UNIFICADO (OAB)/XXXIII EXAME/2021) A era digital vem revolucionando o Direito, que busca se adequar aos mais diversos canais de realização da vida inserida ou tangenciada por elementos virtuais. Nesse cenário, consagram-se avanços normativos a fim de atender às situações jurídicas que se apresentam, sendo ponto importante a recorrência dos chamados *youtubers*, atividade não rara realizada por crianças e destinada ao público infantil. Nesse contexto, os *youtubers* mirins vêm desenvolvendo atividades que necessitam de intervenção jurídica, notadamente quando se mostram portadores de prática publicitária.

A esse respeito, instrumentos normativos que visam a salvaguardar interesses na publicidade infantil estão em vigor e outros previstos em projetos de lei.

Sobre o fato narrado, de acordo com o CDC, assinale a afirmativa correta.

a) A comunicação mercadológica realizada por *youtubers* mirins para o público infantil não pode ser considerada abusiva em razão da deficiência de julgamento e experiência das crianças, porque é realizada igualmente por crianças.

b) A publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança ou se prevaleça da sua idade e conhecimento imaturo para lhe impingir produtos ou serviços é considerada abusiva.

- c) A publicidade não pode ser considerada abusiva ou enganosa se o público para a qual foi destinado, de forma fácil e imediata, identifica a mensagem mercadológica como tal.
- d) A publicidade dirigida às crianças, que se aproveite da sua deficiência de julgamento para lhe impingir produtos ou serviços, é considerada enganosa.



- a) Errada. Uma leitura sistemática do CDC permite a conclusão de que, à luz das circunstâncias do caso concreto, a comunicação mercadológica realizada por youtubers mirins para o público infantil pode ser considerada abusiva, ex vi dos arts. 6º, IV, 36, 37, § 2º, e 39, IV, da lei consumerista, verbis:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; [...]

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. [...]

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. [...]

§ 2º É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. [...]

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...]

IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

- b) Certa. Uma leitura sistemática do CDC permite a conclusão de que, à luz das circunstâncias do caso concreto, a comunicação mercadológica realizada por youtubers mirins para o público infantil pode ser considerada abusiva, ex vi dos arts. 6º, IV, 36, 37, § 2º, e 39, IV, da lei consumerista, verbis:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; [...]

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. [...]

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. [...] § 2º É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou

a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. [...]

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

c) Errada. Vide comentário da alternativa “b”.

d) Errada. Cuida-se de publicidade abusiva, nos termos do já citado art. 37, § 2º, do CDC. Relembremos que o conceito de publicidade enganosa vem descrito no § 1º do mesmo dispositivo:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Letra b.

005. (FGV/NACIONAL UNIFICADO/OAB/XXVI EXAME/2018) Construtora X instalou um estande de vendas em um **shopping center** da cidade, apresentando **folder** de empreendimento imobiliário de dez edifícios residenciais com área comum que incluía churrasqueira, espaço *gourmet*, salão de festas, parquinho infantil, academia e piscina. A proposta fez tanto sucesso que, em apenas um mês, foram firmados contratos de compra e venda da integralidade das unidades. A Construtora X somente realizou a entrega dois anos após o prazo originário de entrega dos imóveis e sem pagamento de qualquer verba pela mora, visto que o contrato previa exclusão de cláusula penal, e também deixou de entregar a área comum de lazer que constava do *folder*.

Nesse caso, à luz do Código de Defesa do Consumidor, cabe

- a) ação individual ou coletiva, em razão da propaganda enganosa evidenciada pela ausência da entrega da parte comum indicada no folder de venda.
- b) ação individual ou coletiva, em busca de ressarcimento decorrente da demora na entrega; contudo, não se configura, na hipótese, propaganda enganosa, mas apenas inadimplemento contratual, sendo viável a exclusão da cláusula penal.
- c) ação coletiva, somente, haja vista que cada adquirente, individualmente, não possui interesse processual decorrente da propaganda enganosa.
- d) ação individual ou coletiva, a fim de buscar tutela declaratória de nulidade do contrato, inválido de pleno direito por conter cláusula abusiva que fixou impedimento de qualquer cláusula penal.



a) Certa. Ao afirmar que não foi entregue a área comum de lazer que constava do folder, a banca quis levar à publicidade enganosa. A publicidade enganosa se dá quando é veiculada ou é omitida uma informação falsa ou que leve o consumidor a erro quanto à natureza e às características do produto ou serviço objeto da mensagem publicitária, nos termos do art. 37, § 1º, do CDC

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

O fato de conter no folder a área de lazer que depois não foi entregue significa que a publicidade do empreendimento levou o consumidor a acreditar que adquiria um imóvel que conteria área de lavar, o que não era verdade. A meu ver, a resposta é controversa, pois é possível sustentar que o caso é de inadimplemento contratual. Aliás, é mais provável que, em um caso concreto, a situação seria enquadrada em descumprimento do contrato. De qualquer forma, como o enunciado se refere a um folder, que é meio de publicidade, deve-se ter a perspicácia de buscar o conhecimento que a banca quer extrair. Se a questão quisesse se referir a inadimplemento contratual, deveria fazer menção às cláusulas contratuais e não ao folder. As provas objetivas exigem essa flexibilidade na análise das alternativas para se chegar à resposta correta e evitar desgastes e perda de pontuação discutindo as questões, que nem sempre são anuladas. A par disso, é cabível mesmo ação coletiva, pelos legitimados coletivos, ou individual, por cada consumidor, para pleitear a responsabilização da construtora pelo atraso na entrega e pela não entrega da área comum de lazer. A tutela coletiva seria para a tutela de direitos coletivos em sentido estrito, em que são titulares os compradores dos imóveis unidos pela mesma relação jurídica com a parte contrária, o empreendimento imobiliário, nos termos do art. 81, p.u., III, do CDC:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

A ação coletiva não afasta o direito individual, que poderá ser pleiteado individualmente, pois a ação coletiva não induz litispendência para as ações individuais, nos termos do art. 104 do CDC:

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

b) Errada. A par da possibilidade de enquadramento da situação fática descrita no enunciado em inadimplemento contratual (vide comentário da letra “a”), a assertiva está incorreta ao afirmar que é viável a exclusão da cláusula penal. A cláusula penal é a multa contratual, cabível em caso de inadimplemento absoluto (se não houvesse a entrega) ou mora (atraso na entrega), como se extrai do art. 408 do CC:

Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

A cláusula contratual que a exclui é abusiva, nos termos do art. 51, I, do CDC, por implicar renúncia ou disposição de direito do consumidor de ser ressarcido em razão de descumprimento do contrato pela construtora:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I – impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.

Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

c) Errada. Há possibilidade de exercício da pretensão de forma individual além da coletiva (vide comentário da letra “a”).

d) Errada. A nulidade de cláusula abusiva, como é o caso da que exclui a cláusula penal, não invalida, em regra, todo o contrato, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

§ 2º A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Letra a.

A veiculação de publicidade ilícita é passível de punição, nos termos do art. 56 do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

- I – multa;
- II – apreensão do produto;
- III – inutilização do produto;
- IV – cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
- V – proibição de fabricação do produto;
- VI – suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;
- VII – suspensão temporária de atividade;
- VIII – revogação de concessão ou permissão de uso;
- IX – cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
- X – interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
- XI – intervenção administrativa;
- XII – imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa.

§ 1º Incurrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.

§ 2º Se o crime é culposo;

Pena – Detenção de um a seis meses ou multa.

Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva:

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa.

Art. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança:

Pena – Detenção de seis meses a dois anos e multa:

Conforme as disposições legais acima apresentadas, a veiculação de propaganda ilícita (Enganosa e Abusiva) sujeita ao infrator a aplicação de sanções cíveis, administrativas e penais. A veiculação de publicidade ilícita é passível de punição, nos termos do CDC:

Administrativa	Criminal
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I – multa; II – apreensão do produto; III – inutilização do produto; IV – cassação do registro do produto junto ao órgão competente; V – proibição de fabricação do produto; VI – suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; VII – suspensão temporária de atividade; VIII – revogação de concessão ou permissão de uso; IX – cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; X – interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; XI – intervenção administrativa; XII – imposição de contrapropaganda. Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.	Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços: Pena – Detenção de três meses a um ano e multa. § 1º Incurrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. § 2º Se o crime é culposos; Pena Detenção de um a seis meses ou multa. Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva: Pena – Detenção de três meses a um ano e multa. Art. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança: Pena – Detenção de seis meses a dois anos e multa:

Em determinadas oportunidades, a publicidade é uma obrigação do fornecedor principalmente para a proteção do consumidor, em casos de riscos que os produtos ou serviços possam oferecer e a contrapropaganda em caso de propaganda enganosa e abusiva:

Proteção à Saúde e Segurança no CDC		
Riscos admitidos	Potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança	Alto grau de nocividade ou Periculosidade à saúde ou segurança
NORMAIS e PREVISÍVEIS em decorrência de sua natureza e fruição, mas desde que forneça informações necessárias e adequadas.	FORNECEDOR deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade.	FORNECEDOR não poderá colocar no mercado de consumidor. O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. Os anúncios publicitários serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço

Nos termos do art. 60 do CDC, a imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de **publicidade enganosa** ou **abusiva**, sempre às expensas do infrator. A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.

2. PRÁTICAS ABUSIVAS

Segundo Almeida (2020), **práticas abusivas** “são ações e/ou condutas que, uma vez existentes, caracterizam-se como ilícitas, independentemente de se encontrar ou não algum consumidor lesado ou que se sinta lesado.” O CDC veda a prática de condutas abusivas por parte dos fornecedores, sendo que o art. 39 do CDC traz um ROL EXEMPLIFICATIVO de condutas abusivas:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei n. 8.884, de 11.6.1994)

- I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
- II – recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;
- III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
- IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;
- V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
- VI – executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;
- VII – repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos;
- VIII – colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);
- IX – recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais; (Redação dada pela Lei n. 8.884, de 11.6.1994)
- X – elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. (Incluído pela Lei n. 8.884, de 11.6.1994)
- XI – Dispositivo incluído pela MPV n. 1.890-67, de 22.10.1999, transformado em inciso XIII, quando da conversão na Lei n. 9.870, de 23.11.1999
- XII – deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. (Incluído pela Lei n. 9.008, de 21.3.1995)

XIII – aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. (Incluído pela Lei n. 9.870, de 23.11.1999)

XIV – permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. (Incluído pela Lei n. 13.425, de 2017)

Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento

Para Almeida (2020), diante do dinamismo do mercado consumidor, seria muito difícil para o legislador prever um rol de práticas abusivas exaustivo.

2.1. VENDA CASADA

Nos termos do art. 39, I do CDC, é vedado condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Assim, a venda operação casada pressupõe a existência de produtos e serviços que são usualmente vendidos separados. As hipóteses que podem ser enquadradas como vendas casadas são as seguintes:

- Aquisição conjunta de dois ou mais produtos ou serviços;
- Aquisição de produtos ou serviços limitados a quantitativos, sem justa causa;
- Contratação indesejada de um intermediário escolhido pelo fornecedor, cuja participação na relação jurídica não é obrigatória.

Hipótese que bem exemplifica a prática abusiva da venda casada é aquela em que empresa de cinema somente permite o consumo de alimentos no interior do cinema se adquiridos em seu estabelecimento. Outra prática frequentemente praticada pelos bancos consiste em vincular ao mutuário do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) a contratação de seguro habitacional fornecido pela própria instituição financeira ou por empresa por ela indicada. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão da seguinte forma: Súmula 473 do STJ — “O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada.”

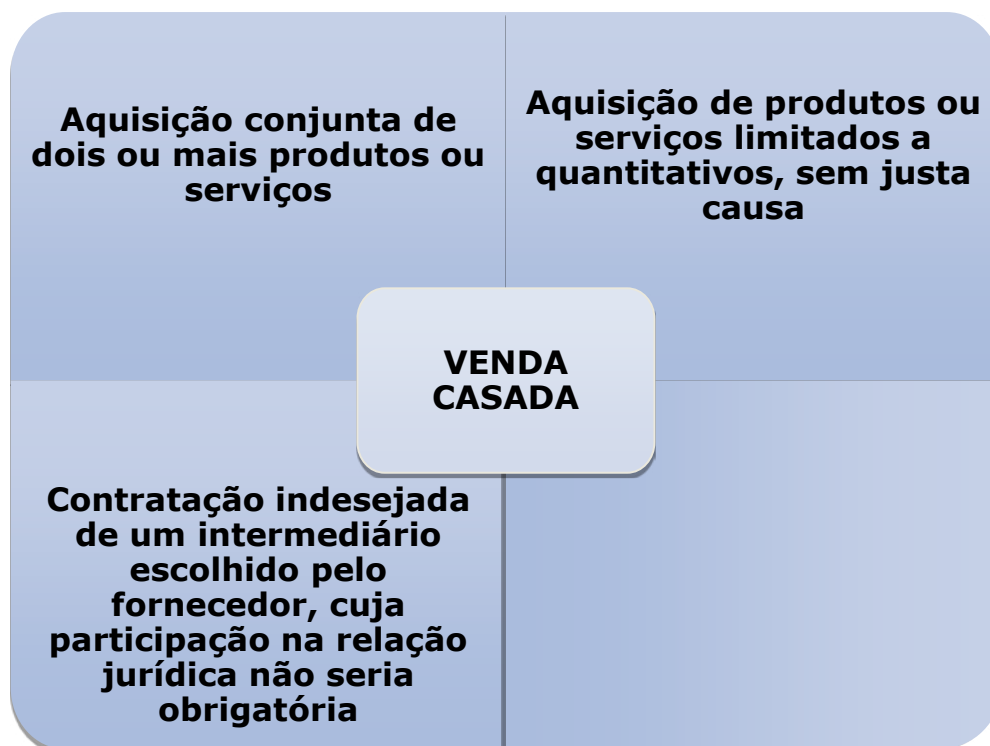
Já de forma diversa, decidiu o STJ que não caracteriza a prática vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC,

JURISPRUDÊNCIA

A previsão de prazo de permanência mínima (“fidelização”) em contrato de telefonia móvel e de “comodato”, contanto que, em contrapartida, haja a concessão de efetivos benefícios ao consumidor (v.g. custo reduzido para realização de chamadas, abono em ligações de longa distância, baixo custo de envio de “*short message service* — SMS”,

dentre outras), bem como a opção de aquisição de aparelhos celulares da própria concessionária, sem vinculação a qualquer prazo de carência, ou de outra operadora, ou mesmo de empresa especializada na venda de eletro portáteis. (REsp 1.097.582/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª T., DJe 8-4-2013).

Conforme a parte final do art. 39, inciso I, do CDC, também é prática abusiva condicionar a aquisição de produtos ou a contratação de serviços a limites quantitativos, salvo nas situações em que a justa causa esteja presente. Assim, o condicionamento ao limite quantitativo **mínimo ou máximo** também é vedado, isto é, o fornecedor não poderá fixar um mínimo ou máximo de quantidade de determinado produto a ser adquirido ou de serviço a ser contratado, sob pena de incorrer em prática abusiva. A limitação de limites máximos ou mínimos só pode ocorrer em situações excepcionais, como uma crise, por exemplo.



DIREITO DO CONCURSO

006. (FEPESE/FISCAL SANITARISTA/PREF CONCÓRDIA/2022) Assinale a alternativa **correta**.

- a) O comerciante pode recusar atendimento às demandas dos consumidores, mesmo possuindo o produto em estoque.
- b) O comerciante pode entregar ao consumidor qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço, sem solicitação prévia.

- c) O comerciante pode recusar a venda de algum produto, mesmo se o cliente se dispuser a adquiri-los mediante pronto pagamento.
- d) É vetado o condicionamento do fornecimento de um produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.
- e) O comerciante, valendo-se de sua posição de proprietário do comércio, pode elevar preço de produtos ou serviços sem dar satisfação a ninguém e sem justa causa.



- a) Errada. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, trata-se de prática vedada ao fornecedor de produtos ou serviços.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

II – recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

- b) Errada. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, trata-se de prática vedada ao fornecedor de produtos ou serviços.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

- c) Errada. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, trata-se de prática vedada ao fornecedor de produtos ou serviços.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

IX – recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;

- d) Certa. Exatamente o que dispõe o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

- e) Errada. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, trata-se de prática vedada ao fornecedor de produtos ou serviços.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

X – elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.

Letra d.

2.2. A RECUSA NO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CONSUMIDOR COMO EXEMPLO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CDC

Nos termos do art. 39, inciso II, do CDC, constitui prática abusiva “recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes”. Assim, para Almeida (2020), para saber se a recusa ao atendimento é comportamento lícito ou ilícito, deve-se responder às seguintes indagações: 1) Pode o fornecedor escolher o consumidor com quem pretende contratar? 2) Pode o consumidor levar todo o estoque do fornecedor?

Para a resposta da primeira questão, não pode o fornecedor em razão dos riscos de a atividade negocial selecionar os consumidores que vai contratar em função de determinada característica. Já para a segunda questão, pode existir limitação da venda de determinado número de produto ou serviço somente em situações excepcionais de crise, que daí não são consideradas práticas abusivas em função da previsão de vedação de venda casada no art. 39, I do CDC visto no item anterior. Desta forma, em situações normais, não pode o fornecedor limitar o número máximo ou mínimo de produtos que possa ser adquirido pelo consumidor.

Desta forma, em regra, o consumidor poderia levar todos os produtos do estoque de um fornecedor. Ocorre que o STJ se posicionou sobre o assunto, limitando o número máximo ao quantitativo compatível com o consumo individual ou familiar: “A falta de indicação de restrição quantitativa relativa à oferta de determinado produto, pelo fornecedor, não autoriza o consumidor exigir quantidade incompatível com o consumo individual ou familiar, nem, tampouco, configura dano ao seu patrimônio extramaterial” (REsp 595.734/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª T., DJ 28-11-2005).

Cabe ressaltar também as disposições do art. 43 do CDC:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1º Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3º O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

§ 4º Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

§ 5º Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

§ 6º Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. (Incluído pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

DIREITO DO CONCURSO

007. (FGV/NACIONAL UNIFICADO (OAB)/XXXIX EXAME/2023) Adônis procurou você, como advogado(a), queixando-se de lhe ter sido negado crédito. Informou que a recusa se baseou em uma pontuação baixa atribuída por meio do uso do método para avaliação do risco de concessão de crédito, conhecido como sistema “escore de crédito”. Disse que o método foi aplicado sem o seu consentimento prévio, bem como explicou que não foram prestados esclarecimentos a respeito das fontes dos dados considerados e nem das informações pessoais valoradas. A respeito desse assunto, à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre banco de dados e cadastro de consumidores, assinale a afirmativa correta.

- a) A realização de qualquer avaliação de risco para a concessão de crédito, com o objetivo de criar sistema de escore do consumidor, deve ser sempre precedida do consentimento do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
- b) A indicação ao consumidor das fontes dos dados considerados pelo fornecedor para o cálculo do escore de crédito fica dispensada.
- c) O consentimento prévio do consumidor consultado é desnecessário, mas a ele deve ser garantido o acesso às informações pessoais valoradas e às fontes dos dados considerados no cálculo do escore de crédito.
- d) As informações pessoais valoradas são de autonomia do fornecedor e não precisam ser conhecidas pelo consumidor, pois são confidenciais.



A questão deve ser resolvida nos termos do art. 43 do CDC e Súmula 150 do STJ:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1º Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3º O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

§ 4º Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 550/STJ: A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo.

Portanto, o consentimento prévio do consumidor consultado é desnecessário, mas a ele deve ser garantido o acesso às informações pessoais valoradas e às fontes dos dados considerados no cálculo do escore de crédito.

Letra c.

2.3. O ENVIO OU A ENTREGA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA COMO EXEMPLO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CDC

Nos termos do art. 39, inciso III, do CDC, constitui prática abusiva “enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”.

Ainda, o parágrafo único do art. 39 CDC dispõe que a consequência deste comportamento abusivo é: “os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento”.

DIREITO DO CONCURSO

008. (QUADRIX/FARMACÊUTICO (CRF GO)/FISCAL/2022) De acordo com a Lei n. 8.078/1990 e com a Lei n. 8.080/1990, julgue o item.

É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços enviar ao consumidor qualquer produto sem solicitação prévia.



Segundo o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990):

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...)

III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

Certo.

Desta forma, constitui prática abusiva aquela situação em que o consumidor recebe sem pedir um cartão de crédito e a anuidade desse cartão para pagamento. Se porventura, ocorre o recebimento de um cartão de crédito sem solicitação do consumidor, não haverá a necessidade de pagar a anuidade. O STJ já se pronunciou sobre o assunto:

JURISPRUDÊNCIA

O envio de cartão de crédito não solicitado, conduta considerada pelo Código de Defesa do Consumidor como prática abusiva (art. 39, III), adicionado aos incômodos decorrentes das providências notoriamente dificultosas para o cancelamento do cartão causam dano moral ao consumidor, mormente em se tratando de pessoa de idade avançada, próxima dos cem anos de idade à época dos fatos, circunstância que agrava o sofrimento moral (REsp 1.061.500/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3ª T., DJe 20-11-2008).

Também houve a aprovação da Súmula 532 do STJ:

JURISPRUDÊNCIA

Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa (DJe 8-6-2015).

DIREITO DO CONCURSO

009. (FGV/NACIONAL UNIFICADO (OAB)/XXXVII EXAME/2023) Mota solicitou orçamento para a instalação de persianas na sua casa e, ao receber o documento, leu que a compra das persianas escolhidas somente poderia ser realizada com a compra dos tapetes da mesma coleção. Além disso, juntamente com o orçamento, Mota recebeu proposta para aquisição de seguro residencial.

O consumidor ficou em dúvida a respeito da conduta da loja de decoração e procurou você, como advogado(a), para receber orientação jurídica.

A esse respeito, você informou, corretamente, ao cliente que se trata de

- a) prática abusiva em relação às persianas e ao tapete, por condicionar o fornecimento de um produto à aquisição do outro; igualmente abusiva a prática de enviar oferta de serviço mediante proposta do seguro residencial ao consumidor, sem prévia solicitação.
- b) prática lícita em relação às persianas e ao tapete, uma vez que se trata de produtos da mesma coleção; o seguro residencial foi meramente sugerido, não importando em venda casada.
- c) prática abusiva em relação às persianas e ao tapete, por condicionar o fornecimento de um produto à aquisição do outro; o seguro residencial foi oferecido sem condicionamento, sendo lícita a prática.
- d) prática lícita em relação às persianas e ao tapete, uma vez que são produtos da mesma coleção; a proposta do seguro residencial foi enviada ao consumidor sem solicitação prévia, o que torna a prática abusiva.



- a) Errada. De fato, como veremos na alternativa c, temos uma prática abusiva de venda casada, no entanto, a oferta de seguro residencial não se mostrou abusiva.
- b) Errada. A justificativa para a abusividade da venda casada está equivocada.
- c) Certa. Temos expressamente no CDC que é vedado condicionar o fornecimento de um produto à aquisição de outro:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.

Já no caso do seguro residencial, de fato temos uma oferta, sem qualquer condicionamento para a primeira contratação, o que não dá ensejo a irregularidades.

Veja que, no inciso III acima colacionado, é vedado o envio ou entrega de produto ou serviço ou fornecimento de serviço, mas não a oferta/proposta de aquisição de serviço ou produto, que pode ser recusado.

- d) Errada. Novamente, temos uma justificativa equivocada para a abusividade do negócio, mas não houve nenhuma irregularidade com relação à proposta de seguro.

Letra c.

2.4. O PREVALECIMENTO DA FRAQUEZA OU IGNORÂNCIA DO CONSUMIDOR COMO EXEMPLO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CDC

Nos termos do art. 39, inciso IV, do CDC, constitui prática abusiva “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.” Essa previsão está estritamente ligada ao princípio da vulnerabilidade, pois há presunção de que o consumidor pessoa física seja a parte mais frágil da relação jurídica de consumo. Entretanto, cabe ressaltar que dentre os vulneráveis, existem alguns em que a vulnerabilidade é mais acentuada, sendo chamados de hipervulneráveis.

Aqui, conforme, o art. 39, inciso IV, CDC, pretende-se proteger com maior cuidado consumidores que se enquadram no conceito de hipervulneráveis, como por exemplo:

- O consumidor com idade tenra ou avançada;
- O consumidor com saúde debilitada;
- O consumidor ignorante — com pouco conhecimento intelectual;
- O consumidor em condição social não privilegiada.

O assunto é frequente na jurisprudência do STJ, que, inclusive, já sumulou algumas questões:

- Súmula 302: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”
- Súmula 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Segunda Seção, j. 11-4-2018, DJe 17-4-2018).
- Súmula 302, STJ: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.
- Súmula 609-STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

DIRETO DO CONCURSO



010. (FGV/NACIONAL UNIFICADO (OAB)/XXXVIII EXAME/2023) Carlos foi internado para tratamento de saúde. Apresentava estado grave, sendo seus familiares informados sobre a limitação do tempo de internação. Junto à assinatura dos documentos de internação, o hospital exigiu dos familiares um depósito caução para assegurar a internação do paciente, caso extrapolado o dia-limite custeado pelo plano de saúde, o que fizeram prontamente. Os familiares de Carlos procuraram você, como advogado(a), informando o ocorrido e que, de fato, o contrato do seguro-saúde apresentava essa cláusula limitadora.

Assinale a opção que apresenta a orientação correta dada para o caso.

- a) A cláusula contratual que limita, no tempo, a internação hospitalar do segurado, é abusiva.
- b) O fato de o hospital ter exigido a prestação da caução não configura conduta abusiva, apesar da evidente vulnerabilidade, por força do princípio do equilíbrio contratual.
- c) A cláusula contratual que limita o tempo de internação não se mostra abusiva, por ter sido redigida de forma clara e compreensível.
- d) A cláusula contratual que limita o tempo de internação, embora abusiva, não é nula e, sim, anulável, por se tratar de contrato de adesão celebrado em situação de lesão ao consumidor.



A questão deve ser resolvida lembrando-se das disposições da súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo a internação hospitalar do segurado. Além disso, é importante mencionar que a caução é abusiva, e há julgado do STJ (REsp 1324712 / MG) nesse sentido:

JURISPRUDÊNCIA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATENDIMENTO POR PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA OU ADMISSÃO, POR PARTE DO HOSPITAL, DE QUE SEJA COBRADO POR EMPREGADO E/OU PREPOSTO, EM TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR COBERTO POR PLANO DE SAÚDE, DE ADICIONAL REFERENTE À SUPLEMENTAÇÃO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS, RELATIVA À ALEGADA MAJORAÇÃO IMPOSTA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DETERMINADOS HORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CUSTO QUE DEVE ESTAR PRESENTE NO PREÇO COBRADO, NA AVENÇA MERCANTIL, PELO HOSPITAL DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DESCABIMENTO DE SUA IMPOSIÇÃO, EM PREVALECIMENTO SOBRE A FRAGILIDADE DO CONSUMIDOR. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. INVIABILIDADE. CONDUTA VEDADA PELOS ARTS. 1º E 2º DA LEI N. 12.653/2012.

1. "O ponto de partida do CDC é a afirmação do Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor, mecanismo que visa a garantir igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo, o que não quer dizer compactuar com exageros que, sem utilidade real, obstem o progresso tecnológico, a circulação dos bens de consumo e a própria lucratividade dos negócios". (REsp 586316/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJe 19/03/2009)

2. Independentemente do exame da razoabilidade/possibilidade de cobrança de honorários médicos majorados para prestação de serviços fora do horário comercial – desnecessário para a solução da demanda e sequer discutida pelas instâncias ordinárias –, salta aos olhos que se trata de custos que incumbem ao hospital. Estes, por conseguinte, deveriam cobrar por seus serviços diretamente das operadoras de plano de saúde, e não dos particulares/consumidores.

3. Com efeito, cuida-se de iníqua cobrança, em prevailecimento sobre a fragilidade do consumidor, de custo que está ou deveria estar coberto pelo preço cobrado da operadora de saúde – negócio jurídico mercantil do qual não faz parte o consumidor usuário do plano de saúde –, caracterizando-se como conduta manifestamente abusiva, em violação à boa-fé objetiva e ao dever de probidade do fornecedor, vedada pelos arts. 39, IV, X e 51, III, IV, X, XIII, XV, do CDC e 422 do CC/2002.

4. Na relação mercantil existente entre o hospital e as operadoras de planos saúde, os contratantes são empresários – que exercem atividade econômica profissionalmente –, não cabendo ao consumidor arcar com os ônus/consequências de eventual equívoco quanto à gestão empresarial.

5. Antes mesmo da vigência da Lei n. 12.653/2012 – que trouxe ao ordenamento jurídico norma vedando expressamente a exigência de caução e de prévio preenchimento de formulário administrativo para a prestação de atendimento médico-hospitalar premente –, este Colegiado, por ocasião do julgamento do REsp 1.256.703/SP, havia manifestado que, em se tratando de atendimento médico emergencial, é dever do estabelecimento hospitalar, sob pena de responsabilização cível e criminal, da sociedade empresária e prepostos, prestar o pronto atendimento médico-hospitalar.

6. Recurso especial provido para restabelecer a sentença.

Letra a.

2.5. A EXIGÊNCIA DE VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA DO CONSUMIDOR COMO EXEMPLO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CDC

O art. 39, inciso V, do CDC dispõe que “exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva” é prática abusiva. Conforme art. 51, IV, o CDC considera como cláusula abusiva, dentre outras, aquelas que estabelecem obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatível com a boa-fé ou a equidade.

Sobre o assunto, a cobrança de tarifa mensal pelo serviço de telefonia fixa não é abusiva no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 356: “É legítima a cobrança da tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa”.

2.6. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SEM PRÉVIA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO COMO EXEMPLO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CDC

O art. 39, inciso VI, do CDC previu que “executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas

anteriores entre as partes” é exemplo de prática abusiva. Assim, para a prestação do serviço, não basta a elaboração do orçamento, há necessidade de existir aprovação expressa pelo consumidor para que o trabalho possa ser iniciado. Se porventura, a prestação de serviço for realizada sem a anuência expressa pelo consumidor, não há necessidade de o consumidor pagar pelo serviço, caracterizando-se como uma situação de serviço gratuito.

A expressão no final que “ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes”, reflete a não obrigatoriedade de elaboração de orçamento prévio se for uma prática comum entre as partes envolvidas, por exemplo, deixar o computador para avaliação técnica na assistência uma vez ao mês.

Outra importante decisão sobre o assunto dispõe que a oficina mecânica que faz reparos em veículo não pode reter o bem por falta de pagamento do serviço, sob a justificativa de ter realizado benfeitoria no bem, nos termos do art. 1.029 do Código Civil. Esse foi o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.628.385/ES (DJe 29-8-2017), dispondo que o direito de retenção deve ser invocado apenas pelo possuidor do bem e não por aquele que possui a mera detenção, como no caso da oficina mecânica.

A disciplina do orçamento está prevista no art. 40 do CDC:

Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.

§ 1º Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de dez dias, contado de seu recebimento pelo consumidor.

§ 2º Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes.

§ 3º O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio.

DIREITO DO CONCURSO



011. (CEBRASPE/CESPE/NOTÁRIO E REGISTRADOR (TJ SC)/PROVIMENTO/2023) Em busca de diversos orçamentos para uma reforma residencial, Henrique entrou em contato com uma empresa de serviços hidráulicos e recebeu um orçamento detalhado, no qual eram discriminados o valor do serviço, dos materiais e dos equipamentos que seriam utilizados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos referidos serviços. Satisfeito com a proposta, que não indicava um prazo de validade, Henrique a aceitou após 12 dias do seu recebimento. A empresa respondeu-lhe e indicou um aumento de 10% no valor inicialmente cobrado, o que foi aceito por Henrique. Por fim, a empresa entrou em

contato novamente com ele, indicando novo acréscimo relativo à contratação de uma terceirizada até então não prevista.

Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, a empresa contratada por Henrique

a) poderia aumentar em 10% o valor anteriormente cobrado com fundamento na validade da proposta, que é, em regra, de 10 dias, assim como poderia acrescentar o serviço relativo à contratação de uma terceirizada, ainda que não previsto no orçamento prévio aceito.

b) não poderia aumentar em 10% o valor anteriormente cobrado visto que a validade legal da proposta é, em regra, de 15 dias, e não poderia acrescentar o serviço relativo à contratação de uma terceirizada não prevista no orçamento prévio aceito.

c) poderia aumentar em 10% o valor anteriormente cobrado com fundamento na validade legal da proposta, que é, em regra, de 10 dias, mas não poderia acrescentar o serviço relativo à contratação de uma terceirizada não prevista no orçamento prévio aceito.

d) poderia realizar qualquer alteração no orçamento prévio, visto que este não vincula as partes, as quais só se obrigam depois de assinado o contrato de prestação de serviços decorrente da proposta de trabalho.

e) não poderia aumentar em 10% o valor anteriormente cobrado visto que a validade legal da proposta é, em regra, de 15 dias, mas poderia acrescentar o serviço relativo à contratação de uma terceirizada, ainda que não previsto no orçamento prévio aceito.



a) Errada. Quanto à contratação de uma terceirizada não prevista no orçamento prévio aceito, o consumidor não é obrigado a aceitar com fulcro no § 3º do art. 40 do CDC, conforme Alternativa C.

b) Errada. O valor orçado terá validade de 10 dias, salvo estipulação em contrário, desta forma, a empresa contratada poderia aumentar em 10% o valor anteriormente cobrado com fundamento no § 1º do art. 40 do CDC, conforme Alternativa C.

c) Certa. De acordo com o CDC o fornecedor de serviço será obrigado a discriminar no orçamento o valor dos materiais a serem empregados, e uma vez aprovado, somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. Ademais, o valor orçado terá validade de 10 dias, salvo estipulação em contrário, desta forma, a empresa contratada poderia aumentar em 10% o valor anteriormente cobrado com fundamento no § 1º do art. 40 do CDC. Quanto à contratação de uma terceirizada não prevista no orçamento prévio aceito, o consumidor não é obrigado a aceitar com fulcro no § 3º do art. 40 do CDC:

Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.

§ 1º Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de dez dias, contado de seu recebimento pelo consumidor.

§ 2º Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes.

§ 3º O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio.

d) Errada. Em desacordo com a Alternativa C.

e) Errada. Em desacordo com a Alternativa C.

Letra c.

2.7. REPASSAR INFORMAÇÃO DEPRECIATIVA DO CONSUMIDOR COMO EXEMPLO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CDC

Conforme as disposições do art. 39, VII, do CDC: “repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos” constitui uma prática abusiva.

Essa restrição não se refere ao banco de dados ou cadastro de inadimplentes existentes, mas da divulgação de informações de consumidores que fazem valer seus direitos administrativamente (denunciando ao PROCON, por exemplo) ou judicialmente (impetrando ações judiciais). Também não se refere ao cadastro positivo, que é a base de dados que traz informações de pagamento de contas de crédito e de consumo, como parcela de financiamento, fatura de cartão de crédito, contas de telefone, entre outras.

DIREITO DO CONCURSO

012. (FGV/NACIONAL UNIFICADO (OAB)/XV EXAME/2014) Roberto, atraído pela propaganda de veículos zero quilômetro, compareceu até uma concessionária a fim de conhecer as condições de financiamento. Verificando que o valor das prestações cabia no seu orçamento mensal e que as taxas e os custos lhe pareciam justos, Roberto iniciou junto ao vendedor os procedimentos para a compra do veículo. Para sua surpresa, entretanto, a financeira negou-lhe o crédito, ao argumento de que havia negativação do nome de Roberto nos cadastros de proteção ao crédito. Indignado e buscando esclarecimentos, Roberto procurou o Banco de Dados e Cadastro que havia informado à concessionária acerca da suposta existência de negativação, sendo informado por um dos empregados que as informações que Roberto buscava somente poderiam ser dadas mediante ordem judicial.

Sobre o procedimento do empregado do Banco, assinale a afirmativa correta.

- a) O empregado do Banco de Dados e Cadastros agiu no legítimo exercício de direito ao negar a prestação das informações, já que o solicitado pelo consumidor somente deve ser dado pelo fornecedor que solicitou a negativação cabendo a Roberto buscar uma ordem judicial mandamental, autorizando a divulgação dos dados para ele diretamente.
- b) O procedimento do empregado, ao negar as informações que constam no Banco de Dados e Cadastros sobre o consumidor, configura infração penal punível com pena de detenção ou multa, nos termos tipificados no Código de Defesa do Consumidor.
- c) A negativa no fornecimento das informações foi indevida, mas configura mera infração administrativa punível com advertência e, em caso de reincidência, pena de multa a ser aplicada ao órgão, não ao empregado que negou a prestação de informações.
- d) Cuida-se de infração administrativa e, somente se cometido em operações que envolvessem alimentos, medicamentos ou serviços essenciais, configuraria infração penal, para fins de incidência da norma consumerista em seu aspecto penal.



De início, cabe observarmos que é direito do consumidor ter acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Trata-se de direito assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo exercício independe de autorização judicial.

Sobre o tema, cita-se:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

Mas, e sua negativa? Segundo o CDC, impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros é fato típico, punível com detenção de seis meses a um ano ou multa.

Vejamos:

Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros:

Pena – Detenção de seis meses a um ano ou multa.

Assim, concluímos que o procedimento do empregado, ao negar as informações que constam no Banco de Dados e Cadastros sobre o consumidor, configura infração penal punível com pena de detenção ou multa, nos termos tipificados no Código de Defesa do Consumidor. Logo, a alternativa correta é a de letra B.

Letra b.

2.8. COLOCAR NO MERCADO DE CONSUMO PRODUTO OU SERVIÇO EM DESACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS COMO EXEMPLO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CDC

Conforme o art. 39, inciso VIII, CDC consiste em prática abusiva “colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).”

Para exemplificar serviço prestado em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais, pode ser citado o caso das instituições de ensino superior que oferecem cursos não reconhecidos pelo Ministério da Educação, à revelia do conhecimento dos consumidores. Assim, caracteriza prática abusiva e também gera a responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado no enunciado 595: “As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação” (Segunda Seção, aprovada em 25-10-2017, DJe 6-11-2017).

2.9. RECUSAR A VENDA DE BENS OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE PRONTO PAGAMENTO COMO EXEMPLO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CDC

Conforme art. 39, IX, do CDC, constitui prática abusiva “recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais”. A disposição em questão aponta que é ilícita a conduta do fornecedor que coloca o produto ou serviço à disposição do mercado de consumo e, mais tarde, atuando de forma contraditória, recusa o atendimento aos consumidores que, mediante pronto pagamento, queiram adquiri-los. Também é abusiva a prática que impõe um intermediário para contratação de produto ou serviço, sem previsão específica, inclusive tendo o STJ chamado de venda casada às avessas.

É interessante observar qual extensão da expressão “pronto pagamento”, inclui apenas o dinheiro, ou o cheque e o cartão de débito, ou até mesmo o de crédito, também estariam albergados em seu conceito? Os comerciantes só são obrigados a aceitar pagamentos feitos em dinheiro (moeda corrente nacional). Porém, uma vez oferecida outras formas de pagamento como cheque, cartão de crédito ou débito, seu uso não pode ser restrito. Ainda, práticas também proibidas são estabelecer um valor mínimo de consumo para compra mediante cartão de débito ou crédito, ou ainda, acrescentar valores ao produto em caso de compra com o cartão de débito ou crédito (art. 39, incisos I e V, CDC).

2.10. ELEVAR SEM JUSTA CAUSA O PREÇO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS COMO EXEMPLO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CDC

Nos termos do art. 39, inciso X, do CDC, constitui prática abusiva “elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços”. O ponto inicial é que é vedado o aumento abusivo de preços sem que se tenha uma justa causa. Outra questão se refere ao fato de se o fornecedor cobra um preço a maior se o pagamento for realizado por meio de cartão de crédito ou cheque, por exemplo, ou quando concede um desconto se o pagamento for realizado em dinheiro, ambas as situações configuram práticas abusivas.

2.11. DEIXAR DE ESTIPULAR PRAZO OU TERMO INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO COMO EXEMPLO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CDC

Nos termos do art. 39, XII, do CDC constitui prática abusiva “deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.” Imagine aquela situação de compra de um apartamento na planta, em que a construtora tivesse prazo máximo para entrega do apartamento. Desta forma, deve ser estipulado prazo ou termo inicial para o cumprimento de obrigações.

2.12. APLICAR FÓRMULA OU ÍNDICE DE REAJUSTE DIVERSO DO LEGAL OU CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO COMO EXEMPLO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CDC

Nos termos do art. 39, XIII, do CDC constitui prática abusiva “aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido.” Assim, em contratos que se prolongam com o tempo, para minimizar o impacto da inflação, em regra, as partes têm liberdade para fixar o índice ou a fórmula de reajustes dos preços, entretanto, alguns setores como de mensalidade escolar (Lei n. 9.870/99) e de planos de saúde (lei n. 9.656/98), o reajuste deve seguir a legislação pertinente.

2.13. PERMITIR O INGRESSO EM ESTABELECIMENTO EM NÚMERO MAIOR QUE O PERMITIDO COMO EXEMPLO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CDC

O CDC prevê no inciso XIV ao art. 39 do CDC como exemplo de prática abusiva: “permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo.” Tal previsão foi incluída no CDC com a Lei n. 13.425/2017, a qual estabeleceu diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público.

3. COBRANÇA DE DÍVIDAS

Se, por acaso, houver o descumprimento de obrigação de pagamento por parte dos consumidores, na cobrança de débitos, o consumidor que for inadimplente não poderá ser exposto ao ridículo, bem como, não poderá ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, nos termos do art. 42 do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ainda, se o consumidor for cobrado por alguma quantia indevida, o consumidor terá direito a receber o dobro do valor pago em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo na hipótese de engano justificável.

DIREITO DO CONCURSO



013. (CESGRANRIO/ESCRITURÁRIO/BB/AGENTE COMERCIAL/"PROVA C"/2023) Um empresário entabulou negócio com instituição financeira no valor de cem mil reais, com pagamento em setenta e duas prestações mensais e sucessivas. No curso do período de pagamento, sofreu alguns baques financeiros, o que gerou o atraso no pagamento de algumas prestações. Superadas as dificuldades, conseguiu quitar os valores pendentes. Após o término da avença, foi surpreendido com a cobrança de valores relacionados ao mesmo contrato pela instituição financeira que não tinha dado baixa pela quitação.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao

- a) cobrado em excesso, acrescido de correção monetária e de juros legais.
- b) dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e de juros legais.
- c) triplo do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e de juros legais.
- d) quádruplo do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e de juros legais.
- e) quádruplo do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e de juros legais.



Nos termos do art. 42 do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Letra b.

4. BANCO DE DADOS E CADASTROS DE CONSUMIDORES

A temática relacionada com banco de dados e cadastro de consumidores está disposta entre os artigos 43 e 44 do CDC:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1º Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3º O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

§ 4º Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

§ 5º Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

§ 6º Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. (Incluído pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

Art. 44. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor.

§ 1º É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado.

§ 2º Aplicam-se a este artigo, no que couber, as mesmas regras enunciadas no artigo anterior e as do parágrafo único do art. 22 deste código.

Assim, as principais disposições relacionadas com Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores são as seguintes:

Acesso às informações	O consumidor terá acesso às informações existentes em cadastros , fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes
Informações fidedignas	Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos .
Comunicação ao consumidor a abertura de cadastro	A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor , quando não solicitada por ele.
Direito de retificação de informações	O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis , comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.
Natureza jurídica dos bancos de dados e cadastros relativos a consumidores	Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público .
Fornecimento de informações após a prescrição de dívidas	Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas , pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.
Acessibilidade das informações	Todas as informações relativas a bancos de dados e cadastros de consumidores devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis , inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor.
Divulgação de reclamações contra fornecedores de produtos e serviços	Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente . A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado

014. (INSTITUTO CONSULPLAN/PROMOTOR DE JUSTIÇA/MPE SC/2024) Sobre a liquidação de sentença coletiva pelo Ministério Público, julgue o item a seguir.

A prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no Art. 43, §2º do CDC pode ser feita tanto por meio físico quanto por meio eletrônico.



Ao contrário do afirmado, o artigo 43, § 2º do CDC dispõe que a prévia comunicação deverá ser realizada por escrito ao consumidor, in verbis:

Art. 43, § 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Nesse sentido, a banca adotou o entendimento extraído do STJ que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o prévio envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva por meio de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS). A notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o prévio envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva por meio de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS). STJ. 3ª Turma. REsp 2.056.285-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/4/2023 (Info 773). Destaca-se, por oportuno, existir entendimento em sentido contrário, razão pela qual deve-se aguardar a fase de recursos pela banca examinadora. Diante do exposto, o item é ERRADO.

Errado.

5. PROTEÇÃO CONTRATUAL

Diante da fragilidade do consumidor na relação jurídica consumerista, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. E ainda, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

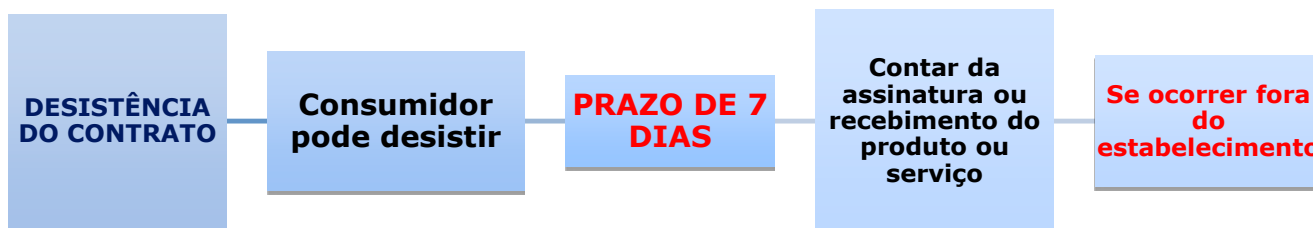
Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Ainda, é permitido ao consumidor a desistência do contrato, **no prazo de 7 dias**, a contar da assinatura ou do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produto e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, seja por telefone ou pela internet:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento

de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.



DIREITO DO CONCURSO

015. (FGV/NACIONAL UNIFICADO (OAB)/V EXAME/2011) Quando a contratação ocorre por site da internet, o consumidor pode desistir da compra?

- a) Sim. Quando a compra é feita pela internet, o consumidor pode desistir da compra em até 30 dias depois que recebe o produto.
- b) Não. Quando a compra é feita pela internet, o consumidor é obrigado a ficar com o produto, a menos que ele apresente vício. Só nessa hipótese o consumidor pode desistir.
- c) Não. O direito de arrependimento só existe para as compras feitas na própria loja, e não pela internet.
- d) Sim. Quando a compra é feita fora do estabelecimento comercial, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias, mesmo sem apresentar seus motivos para a desistência.



Acerca do instituto do direito de arrependimento, cabe observarmos as palavras de Flávio Tartuce:

JURISPRUDÊNCIA

“O prazo de reflexão de sete dias, constitui um direito potestativo colocado à disposição do consumidor, contrapondo-se a um estado de sujeição existente contra o fornecedor ou prestador. Como se trata do exercício de um direito legítimo, não há a necessidade de qualquer justificativa, não surgindo da sua atuação regular qualquer direito de indenização por perdas e danos a favor da outra parte. Como decorrência lógica de tais constatações, não se pode falar também em incidência de multa pelo exercício, o que

contraria a própria concepção do sistema de proteção ao consumidor” (Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito do Consumidor, Método. p. 259).

Em linha normativa, temos:

“Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.”

Assim, conclui-se que o prazo que o consumidor tem para desistir da compra efetuada fora do estabelecimento comercial é de sete dias.

Logo, está correta a alternativa de letra D.

Letra d.

016. (FGV/NACIONAL UNIFICADO/OAB/VII EXAME/2012) A telespectadora Maria, após assistir ao anúncio de certa máquina fotográfica, ligou e comprou o produto via telefone. No dia 19 de março, a câmera chegou ao seu endereço. Acerca dessa situação, assinale a alternativa correta.

- a) A contar do recebimento do produto, a consumidora pode exercer o direito de arrependimento no prazo prescricional de quinze dias.
- b) Mesmo que o produto não tenha defeito, se Maria se arrepender da aquisição e desistir do contrato no dia 25 de março do mesmo ano, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, deverão ser devolvidos, monetariamente atualizados.
- c) Se, no dia 26 de março do mesmo ano, a consumidora pretender desistir do contrato, não poderá fazê-lo, pois, além de o prazo decadencial já ter fluído, os contratos são regidos pelo brocardo pacta sunt servanda.
- d) Após o prazo de desistência, que é decadencial, Maria não poderá reclamar de vícios do produto ou de desconformidades entre a oferta apresentada e as características do bem adquirido, a não ser que exista garantia contratual.



a) Errada. O direito de arrependimento envolve um direito potestativo. Logo está sujeito a prazo decadencial (de sete dias). Em linha normativa, temos:

Art. 49, CDC. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Assim, conclui-se que o prazo que o consumidor tem para desistir da compra efetuada fora do estabelecimento comercial é de sete dias, fazendo com que eventuais quantias pagas sejam devolvidas, de imediato, monetariamente atualizadas.

b) Certa. Como o produto chegou ao seu endereço no dia 19, tem-se que o prazo decadencial começa a fluir no dia seguinte (art. 132, CC/02). Logo, extinguir-se-á o direito de arrependimento no dia 27 (já que o último dia do prazo – dia 26 – é incluído na contagem).

c) Errada. Como o produto chegou ao seu endereço no dia 19, tem-se que o prazo decadencial começa a fluir no dia seguinte (art. 132, CC/02). Logo, extinguir-se-á o direito de arrependimento no dia 27 (já que o último dia do prazo – dia 26 – é incluído na contagem).

d) Errada. Caso não desista do contrato em sete dias, tem-se que a consumidora não poderá pretender o desfazimento do negócio, por arrependimento. Todavia, a garantia **legal** do bem persiste. Logo, em 90 dias (posto se tratar de bem durável) Maria poderá reclamar dos vícios que o produto eventualmente apresentar.

Letra b.

017. (FGV/NACIONAL UNIFICADO/OAB/XXXVI EXAME/2022) Bernardo adquiriu, mediante uso de cartão de crédito, equipamento de som conhecido como home theater. A compra, por meio do aplicativo do Magazin Novas Colinas S/A, conhecido como “loja virtual do Colinas”, foi realizada na sexta-feira e o produto entregue na terça-feira da semana seguinte.

Na quarta-feira, dia seguinte ao do recebimento, Bernardo entrou em contato com o serviço de atendimento ao cliente para exercer seu direito de arrependimento. A atendente lhe comunicou que deveria ser apresentada uma justificativa para o arrependimento dentre aquelas elaboradas pelo fornecedor. Essa foi a condição imposta ao consumidor para a devolução do valor referente à 1ª parcela do preço, já lançado na fatura do seu cartão de crédito.

Com base nesta narrativa, em conformidade com a legislação consumerista, assinale a afirmativa **correta**.

a) O direito de arrependimento precisa ser motivado diante da comunicação de cancelamento da compra feita pelo consumidor ao fornecedor após o decurso de 48 (quarenta e oito) horas da realização da transação pelo aplicativo.

b) Embora o direito de arrependimento não precise de motivação por ser potestativo, o fornecedor pode exigir do consumidor que lhe apresente uma justificativa, como condição para a realização da devolução do valor faturado.

c) Em observância ao princípio da boa-fé objetiva, aplicável tanto ao fornecedor quanto ao consumidor, aquele não pode se opor ao direito de arrependimento, mas, em contrapartida, pode exigir do consumidor a motivação para tal ato.

d) O direito de arrependimento não precisa ser motivado e foi exercido tempestivamente, devendo o fornecedor providenciar o cancelamento da compra e comunicar à administradora do cartão de crédito para que seja efetivado o estorno do valor.



a) Errada. O direito de arrependimento ou desistência independe de motivação (art. 49, CDC), tratando-se de direito potestativo do consumidor, presente quando a contratação se dá fora do estabelecimento comercial (compras online, telefone, catálogos etc.), devendo ser exercido no prazo de 7 (sete) dias. Vale registrar que o STJ tem antigo julgado no sentido de que

JURISPRUDÊNCIA

o aludido prazo de sete dias, tratando-se de bem imóvel, é contado da celebração do negócio e não da entrega do bem (REsp n. 57.789/SP, Rel.: Min. Ruy Rosado de Aguiar, Órgão Julgador: 4ª Turma, j. em 25.4.1995).

b) Errada. Exercido o direito de desistência imotivada (art. 49, CDC), é cabível a imediata devolução de eventuais valores pagos pelo consumidor, não havendo qualquer condicionante para tanto (art. 49, p. único, CDC).

c) Errada. Como já destacamos, por expressa previsão no CDC (art. 49), a desistência, tratando-se de contratação realizada fora do estabelecimento comercial é imotivada, sendo um direito potestativo do consumidor a ser exercido no prazo legal de 7 (sete) dias.

d) Certa. É o que se depreende do art. 49, CDC:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Letra d.

6. CLÁUSULAS ABUSIVAS

Conforme o art. 51 do CDC, as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito, ou seja, são absolutamente nulas. Ainda, conforme art. 51, § 4º, é facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.

Apesar de haver entendimento de que o juiz pode reconhecer as cláusulas abusivas de ofício, o STJ entende que não pode ocorrer na hipótese de contratos bancários, conforme Súmula 381, STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. O rol exemplificativo de cláusulas abusivas é previsto no art. 51 do CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I – impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II – subtraíam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III – transfiram responsabilidades a terceiros;

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

V – (Vetado);

VI – estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;

VII – determinem a utilização compulsória de arbitragem;

VIII – imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;

IX – deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;

X – permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;

XI – autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;

XII – obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

XIII – autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;

XIV – infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;

XV – estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

XVI – possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.

XVII – condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário; (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)

XVIII – estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores; (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I – preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II – montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III – acréscimos legalmente previstos;

IV – número e periodicidade das prestações;

V – soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1º As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. (Redação dada pela Lei n. 9.298, de 1º.8.1996)

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

DIREITO DO CONCURSO

018. (FGV/NACIONAL UNIFICADO/OAB/XIV EXAME/2014) O fornecimento de serviços e de produtos é atividade desenvolvida nas mais diversas modalidades, como ocorre nos serviços de crédito e financiamento, regidos pela norma especial consumerista, que atribuiu disciplina específica para a temática.

A respeito do crédito ao consumidor, nos estritos termos do Código de Defesa do Consumidor, assinale a opção correta.

- a) A informação prévia ao consumidor, a respeito de taxa efetiva de juros, é obrigatória, facultando-se a discriminação dos acréscimos legais, como os tributos e taxas de expediente.
- b) A liquidação antecipada do débito financiado comporta a devolução ou a redução proporcional de encargos, mas só terá cabimento se assim optar o consumidor no momento da contratação do serviço.
- c) As informações sobre o preço e a apresentação do serviço de crédito devem ser, obrigatoriamente, apresentadas em moeda corrente nacional.
- d) A pena moratória decorrente do inadimplemento da obrigação deve respeitar teto do valor da prestação inadimplida, não se podendo exigir do consumidor que suporte cumulativamente a incidência dos juros de mora.



A questão deve ser resolvida conforme as disposições do art. 52 do CDC:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I – preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II – montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III – acréscimos legalmente previstos;

IV – número e periodicidade das prestações;

V – soma total a pagar, com e sem financiamento.

Letra c.

019. (FGV/NACIONAL UNIFICADO (OAB)/VII EXAME/2012) Martins celebrou negócio jurídico com a empresa Zoop Z para o fornecimento de dez volumes de determinada mercadoria para entretenimento infantil. No contrato restava estabelecido que Martins vistoriaria toda mercadoria antes da aquisição e que o consumidor retiraria os produtos no depósito da empresa. Considerando tal situação fictícia, assinale a alternativa correta à luz do disposto na Lei n. 8.078/90, de acordo com cada hipótese abaixo apresentada:

- a) A garantia legal do produto independe de termo expresso no contrato, bem como é lícito ao fornecedor estipular que se exime de responsabilidade na hipótese de vício de qualidade por inadequação do produto, desde que fundada em ignorância sobre o vício.
- b) É nula de pleno direito a cláusula contratual que exonere a contratada de qualquer obrigação de indenizar por vício do produto em razão de ter sido a mercadoria vistoriada previamente pelo consumidor.
- c) O contrato poderia prever a impossibilidade de reembolso da quantia por Martins, bem como ter transferido previamente a responsabilidade por eventual vício do produto, com exclusividade, ao fabricante.
- d) A Zoop Z tem liberdade para estabelecer compulsoriamente a utilização de arbitragem, bem como exigir o ressarcimento dos custos de cobrança da obrigação de Martins, sem que o mesmo seja conferido contra o fornecedor.



a) Errada. Em verdade, como se extrai do art. 24 do Código de Defesa do Consumidor, a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. O aluno deve sempre ter em mente que o CDC veda toda cláusula que exonere o fornecedor do dever de indenizar. Vejamos alguns exemplos:

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenua a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. (...)

Art. 51, I – São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonarem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

b) Certa. Nos termos do CDC:

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenua a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. (...)

Art. 51, I – São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonarem ou atenuem a responsabilidade

do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;”

Desta forma, é nula de pleno direito a cláusula contratual que exonere a contratada de qualquer obrigação de indenizar por vício do produto em razão de ter sido a mercadoria vistoriada previamente pelo consumidor.

c) Errada. Nos termos do CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: II – subtraíam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;
III – transfiram responsabilidades a terceiros.

d) Errada. Nos termos do art. 51, VII, do CDC:

são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que determinem a utilização compulsória de arbitragem.

Letra d.

Em face do exposto, uma cláusula abusiva é a que exclui a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza. Outra cláusula é a que autoriza o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração, para assim, proteger o consumidor de alterações unilaterais, sem o seu consentimento.

Deve ser registrado que declaração de nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato em sua integralidade. Assim, nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis, mediante pagamento em prestações por meio de alienações fiduciárias em garantia, são nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. O próprio art. 53 do CDC dispõe que nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. O STJ editou a súmula 535:

JURISPRUDÊNCIA

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa

exclusiva do promitente vendedor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

No tocante ao art. 51, IV do CDC, que veda que sejam estabelecidas obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, existem importantes manifestações judiciais, que inclusive resultaram na aprovação de importantes súmulas pelo STJ:

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 302, STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado;

Súmula 597, STJ: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência e urgência é considerada abusiva ultrapassado o prazo de 24h contado da data da contratação.

DIREITO DO CONCURSO

020. (FGV/NACIONAL UNIFICADO (OAB)/XXXIV EXAME/2022) José procurou a instituição financeira Banco Bom com o objetivo de firmar contrato de penhor. Para tanto, depositou um colar de pérolas raras, adquirido por seus ascendentes e que passara por gerações até tornar-se sua pertença através de herança. O negócio deu-se na modalidade contrato de adesão, contendo cláusulas claras a respeito das obrigações pactuadas, inclusive com redação em destaque quanto à limitação do valor da indenização em caso de furto ou roubo, o que foi compreendido por José.

Posteriormente, José procurou você, como advogado(a), apresentando dúvidas a respeito de diferentes pontos.

Sobre os temas indagados, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa **correta**.

a) A cláusula que limita o valor da indenização pelo furto ou roubo do bem empenhado é abusiva e nula, ainda que redigida com redação clara e compreensível por José e em destaque no texto, pois o que a vicia não é a compreensão redacional e sim o direito material indevidamente limitado.

b) A cláusula que limita os direitos de José em caso de furto ou roubo é lícita, uma vez que redigida em destaque e com termos compreensíveis pelo consumidor, impondo-se a responsabilidade subjetiva da instituição financeira em caso de roubo ou furto por se tratar de ato praticado por terceiro, revelando fortuito externo.

c) O negócio realizado não configura relação consumerista devendo ser afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor e aplicado o Código Civil em matéria de contratos de mútuo e de depósito, uma vez que inquestionável o dever de guarda e restituição do bem mediante pagamento do valor acordado no empréstimo.

d) A cláusula que limita o valor da indenização pelo furto ou roubo do bem empenhado é lícita, desde que redigida com redação clara e compreensível e, em caso de furto ou roubo do colar, isso será considerado inadimplemento contratual e não falha na prestação do serviço, incidindo o prazo prescricional de 2 (dois) anos, caso seja necessário ajuizar eventual pleito indenizatório.



a) Certa. Apesar de, em regra, termos de fato que “as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão” (Art. 54, §4º CDC), e isso visar proteger tanto o fornecedor quanto o consumidor na sua relação, tem-se como minimamente esperado que o bem empenhado seja devidamente cuidado pela parte contratante detentora do mesmo no caso de penhor, sendo manifestamente abusivo se esquivar do dever de conservação.

SEÇÃO II

Das Cláusulas Abusivas;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: I – impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

Com relação às instituições financeiras, essa responsabilidade é matéria sumulada pelo STJ:

JURISPRUDÊNCIA

Súmula n. 638: É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil.

b) Errada. Em complemento ao que já foi demonstrado na alternativa anterior, temos no CDC a regra da responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços, ou seja, em regra respondem pelos danos causados aos consumidores e terceiros independente de culpa. Nesse caso, o Art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva da instituição financeira, inclusive com a inversão do ônus da prova para afastar a culpa de terceiro.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

JURISPRUDÊNCIA

Fato do serviço – inversão automática do ônus da prova. “2. A inversão do ônus da prova, no caso de demanda originada pela ocorrência de fato do serviço, é automática (art. 14, § 3º, do CDC).

Por isso, os recorrentes devem demonstrar que não houve defeito na prestação do serviço ou a existência de excludente do nexo de causalidade entre o fato jurídico descrito e o dano experimentado pelo recorrido.” Acórdão 1208895, 07114636220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019.

c) Errada. Ao contrário, não é afastada a incidência do CDC, é plenamente possível o enquadramento em uma relação de consumo no presente caso. O Código de Defesa do Consumidor incluiu expressamente as atividades bancárias, financeiras, de crédito e securitárias no conceito de serviço para fins de aplicação do sistema protetivo ao consumidor, sendo até mesmo matéria sumulada pelo STJ:

JURISPRUDÊNCIA

Súmula n. 297 – O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

d) Errada. Em complemento ao que já esclareci anteriormente, trago que se trata de falha de serviço: “No caso em apreço, não pode ser outra a conclusão a ser adotada por este Tribunal Superior de que, a cláusula contratual que restringiu a responsabilidade da CEF a 1,5 (um inteiro e cinco décimos) vez o valor de avaliação das joias empenhadas, deve ser considerada abusiva por força do artigo 51, I, da Lei n. 8.078/1990, havendo necessidade de se reconhecer também o direito da consumidora ao ressarcimento integral dos prejuízos materiais experimentados pela falha no serviço prestado pela instituição financeira.” Por fim, com relação ao prazo prescricional da pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço no CDC, o prazo é de 5 anos, nos termos do Art. 27:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Letra a.

021. (FGV/NACIONAL UNIFICADO (OAB)/IX EXAME/2012) Sobre a proteção contratual e a validade de regras contratuais no mercado de consumo, assinale a afirmativa correta.

- a) Nas relações de consumo, a indenização pode ser contratualmente limitada, mas apenas em situações previstas em negrito, no contrato.
- b) Apenas é possível ao contrato estipular a inversão do ônus da prova, em favor da fornecedora, se direitos equivalentes, em termos processuais, forem concedidos aos consumidores.
- c) É perfeitamente possível e vinculante a cláusula de arbitragem prevista em contrato de adesão.
- d) Não vale a cláusula que estipula, de antemão, representante para concluir outro contrato pelo consumidor.



a) Errada. Nos termos do CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I – impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.

Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, **a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;**

b) Errada. Nos termos do CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

VI – estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;

c) Errada. Nos termos do CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

VII – determinem a utilização compulsória de arbitragem;

d) Certa. É o que verificamos:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)

VIII – imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;”

Letra d.

022. (FGV/NACIONAL UNIFICADO (OAB)/VIII EXAME/2012) João celebrou contrato de seguro de vida e invalidez, aderindo a plano oferecido por conhecida rede particular. O contrato

de adesão, válido por cinco anos, prevê a possibilidade de cancelamento, em favor da seguradora, antes de ocorrer o sinistro, por alegação de desequilíbrio econômico-financeiro. A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

- a) Os contratos de seguro ofertados no mercado de consumo, apesar de serem de adesão, são regidos pelo Código Civil, e a eles se aplica o Código de Defesa do Consumidor apenas subsidiariamente e em casos estritos.
- b) A cláusula prevista, que estipula a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato em caso de desequilíbrio econômico, seria viável desde que exercida na primeira metade do contrato.
- c) O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar demanda contra a seguradora, buscando ser declarada a nulidade da cláusula contratual celebrada com os consumidores, e que seja proibido à seguradora continuar a ofertá-la no mercado de consumo.
- d) A cláusula prevista no contrato celebrado por João não é abusiva, pois o seguro deve atentar para a equação financeira atuarial, necessária ao equilíbrio econômico da avença e à própria higidez e continuidade do contrato.



- a) Errada. Em que pese a natureza jurídica do negócio firmado ser de um contrato de seguro, a relação estabelecida é de consumo, atraindo, portanto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos um julgado nesse sentido:

JURISPRUDÊNCIA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APLICAÇÃO ARTIGO 515, § 3 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE EM RAZÃO DO FATO DO AUTOR HAVER CONTRAÍDO DOENÇA INFECCIOSA. RISCO COBERTO. DEVER DE INDENIZAR. APELAÇÃO PROVIDA (Apelação Cível N. 70047483045, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 08/11/2012). (TJ-RS – Apelação Cível: 70047483045 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 08/11/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/11/2012)”

- b) Errada. O art. 51, IX, do CDC é claro ao dispor que é nula de pleno direito, entre outras, a cláusula contratual relativa ao fornecimento de produtos e serviços que deixe ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Logo, ao ofertar o serviço de consumo no mercado de consumo, recairá ao fornecedor os riscos do negócio, razão pela qual será inviável a utilização de mecanismos para resilir o contrato.

c) Certa. Ademais, estabelece o art. 51, §4º, do CDC que

é facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.

Assim, percebemos que o Ministério Público detém legitimidade para ajuizar demanda contra a seguradora, buscando ser declarada a nulidade da cláusula contratual celebrada com os consumidores, e que seja proibido à seguradora continuar a ofertá-la no mercado de consumo.

d) Errada. Conforme observado alhures, a cláusula disposta no contrato é abusiva.

Letra c.

7. CONTRATOS DE ADESÃO

Os contratos de adesão são contratos de massa, em que não há negociações bilaterais das cláusulas existentes, ou seja, não há discussão do conteúdo das mesmas, caracterizando-se pela rigidez e unilateralidade. Tais contratos evidenciam a desigualdade das partes no mercado de consumo, desta forma, o CDC traz algumas disposições de regras específicas para confecção desses contratos:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1º A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

§ 2º Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2º do artigo anterior.

§ 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. (Redação dada pela n. 11.785, de 2008)

§ 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Um ponto importante para proteção dos consumidores é que as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

laborais. O gerente responsável lhe apresenta várias simulações contratuais, contendo valores, período de pagamento e número de parcelas. Em letras miúdas, constam várias cobranças a incidir no curso do contrato e não esclarecidas ao cliente.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, quando as cláusulas contratuais forem estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo, será realizado o denominado

- a) acordo bilateral
- b) contrato de adesão
- c) empréstimo consignado
- d) mútuo corrente
- e) convencionado recíproco



No contrato de adesão, as cláusulas são aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor, sem possibilidade de discussão do consumidor:

SEÇÃO III

Dos Contratos de Adesão

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1º A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

§ 2º Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressaltando-se o disposto no § 2º do artigo anterior.

§ 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

§ 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Veja que, nos termos dos §§ 3º e 4º, a situação narrada no enunciado viola a boa-fé contratual, dado que não foi fornecida a fácil compreensão, com letras miúdas sobre ônus do consumidor. Os contratos de adesão são muito adotados nas relações de consumo, sendo no geral modelos prontos para garantir a agilidade e execução dos negócios, e de certa forma o consumidor tem que aceitar em todos os seus termos as cláusulas definidas pelo fornecedor, restringindo a sua autonomia da vontade.

Letra b.

024. (FGV/NACIONAL UNIFICADO (OAB)/XL EXAME/2024) Carlos, um consumidor, celebrou um contrato de adesão para aquisição de um pacote turístico.

Ao ler atentamente o contrato, Carlos identificou uma cláusula que determinava que ele não poderia requerer indenização à empresa em caso de eventuais prejuízos decorrentes de cancelamentos por causas naturais.

Preocupado, Carlos procura você, como advogado(a), para buscar amparo legal e entender a validade da cláusula em questão. Diante disso, assinale a afirmativa que apresenta, corretamente, sua orientação.

- a) A cláusula é válida, porque o Art. 51 do CDC possui um rol exemplificativo de cláusulas abusivas, e essa cláusula específica não está listada entre as proibidas.
- b) A cláusula é inválida, porque o Art. 51 do CDC possui um rol taxativo de cláusulas abusivas, e essa cláusula não está listada entre as permitidas.
- c) A cláusula é válida, porque o Art. 51 do CDC, que possui um rol de cláusulas abusivas, não se aplica aos contratos de adesão.
- d) A cláusula é inválida, porque o Art. 51 do CDC apresenta um rol exemplificativo de cláusulas abusivas, permitindo a anulação das cláusulas que se mostrem abusivas, mesmo que não listadas.



A questão trata dos contratos no Direito do Consumidor.

Sintonizado com os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, o art. 51 da Lei n. 8.078/1990 consagra um rol exemplificativo ou *numerus apertus* de cláusulas abusivas, consideradas como nulas de pleno direito (nulidade absoluta) nos contratos de consumo. A natureza meramente exemplificativa, tema praticamente pacífico em sede doutrinária e jurisprudencial em nosso País, fica clara pela redação do caput do dispositivo (Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito do Consumidor: direito material e processual, 12ª ed., Forense, 2023, p. 330): art. 51, CDC. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

Letra d.

8. JURISPRUDÊNCIAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR

- Súmula 323, STJ: A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009, DJ 05/12/2005, p. 410).

- Súmula 359, STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008).
- Súmula 385, STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009).
- Súmula 404, STJ: É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009).
- Súmula 532, STJ: Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa (CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 08/06/2015).
- Súmula 548, STJ: Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.
- Súmula 550, STJ: A utilização de score de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).
- Súmula 572, STJ: O Banco do Brasil, na condição de gestor do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), não tem a responsabilidade de notificar previamente o devedor acerca da sua inscrição no aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva para as ações de reparação de danos fundadas na ausência de prévia comunicação (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe 16/05/2016).
- Súmula 603: É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.
- Súmula 296, STJ: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129).
- Súmula 322, STJ: Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta-corrente, não se exige a prova do erro (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2005, DJ 05/12/2005, p. 410).

- Súmula 402, STJ: O contrato de seguro por danos pessoais compreende danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.
- Súmula 472, STJ: A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012).
- Súmula 473, STJ: O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012).
- Súmula 477, STJ: A decadência do art. 26 do CDC não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012).
- Súmula 530, STJ: Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos –, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015).
- Súmula 541, STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
- Súmula 565, STJ: A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008 (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).
- Súmula 566, STJ: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).
- Súmula 28, STF: O estabelecimento bancário é responsável pelo pagamento de cheque falso, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva ou concorrente do correntista.
- **O banco não é responsável em caso de transações realizadas com cartão físico com chip e a senha pessoal do correntista, sem indícios de fraude:** Não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a senha pessoal do correntista, sem indícios de fraude. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro. STJ. 4ª Turma. REsp 1.898.812-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 15/8/2023 (Info 784).

- **Mesmo na Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, o sócio não gestor, em regra, não será responsabilizado pessoalmente, salvo se ficar demonstrado que ele contribuiu, ao menos culposamente, para a prática de atos de administração:** Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Vale ressaltar, contudo, que, a despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, em regra, não é possível a responsabilização pessoal de sócio que não desempenhe atos de gestão. Este sócio será, contudo, responsável se ficar provado que ele contribuiu, ao menos culposamente, para a prática de atos de administração. STJ. 3ª Turma. REsp 1.900.843-DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/5/2023 (Info 777).
- **Antes de o consumidor ser inscrito nos cadastros restritivos de crédito (ex.: SPC/Serasa), ele precisa ser previamente notificado; essa notificação deve ser por carta, não podendo ser por e-mail ou SMS:** A notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2º, do art. 43, do CDC, não pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail ou por mensagem de texto de celular (SMS). Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica. A notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o prévio envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva por meio de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS). STJ. 3ª Turma. REsp 2.056.285-RS, Rel. Min. Nancy Andriighi, julgado em 25/4/2023 (Info 773).

- **O art. 38 do CDC, que trata sobre o ônus probatório da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária, a princípio, não se aplica em demanda envolvendo concorrência desleal:** O Madero, conhecido restaurante nacional especializado em hambúrgueres, utiliza em suas propagandas a frase “The Best Burger in the World”, traduzida em português por “O melhor hambúrguer do mundo”. O concorrente Burger King com ação de obrigação de não fazer contra o Madero, requerendo que o réu se abstivesse de usar a expressão em seu material publicitário e fachadas de restaurantes, sob pena de multa diária e pagamento de indenização por concorrência desleal. O Madero contestou alegando não haver ilegalidade em sua publicidade, pois se trata de uma técnica publicitária conhecida como “puffing”, que usa exageros na publicidade e não configura propaganda enganosa. O juiz proferiu decisão interlocutória dizendo que o caso se enquadra no art. 38 do Código de Defesa do Consumidor e que, portanto, por força de lei, o Madero deveria provar que o seu hambúrguer é o melhor do mundo. O STJ não concordou com a decisão do magistrado. A aplicação da norma prevista no art. 38 do CDC às relações concorrenciais, além de não se mostrar necessária, diante da previsão do art. 373, § 1º, do CPC, poderia – paradoxalmente – ser utilizada, em determinadas circunstâncias, justamente como instrumento anticoncorrencial. Isso porque a parte autora poderia propor ações temerárias e sem fundamento, obrigando a parte ré a fazer prova do contrário. Esse abuso do direito de ação é uma das formas possíveis de se praticar infração à ordem econômica. Assim, a inversão automática do ônus da prova prevista pelo art. 38 do CDC poderia facilitar o abuso do direito de ação, incentivando esse tipo de estratégia anticoncorrencial, uma vez que, a partir do ajuizamento de demanda frívola, o ônus da prova estaria direta e automaticamente imposto ao concorrente com menor porte econômico. STJ. 3ª Turma. REsp 1866232-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 21/3/2023 (Info 768).
- **É lícita a peça publicitária em que o fabricante ou o prestador de serviço se autoavalia como o melhor naquilo que faz, prática caracterizada como puffing:** Caso concreto: STJ considerou lícita a propaganda veiculada pela Heinz, que afirmava: “Heinz, melhor em tudo o que faz”. A expressão utilizada impugnada, utilizada pela empresa como claim, caracteriza-se como puffing, ou seja, é recurso que utiliza o exagero publicitário como método de convencimento dos consumidores. STJ. 4ª Turma. REsp 1759745-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 28/2/2023 (Info 765).
- **Não é abusiva a cláusula constante de programa de fidelidade que impede a transferência de pontos/bônus de milhagem aérea aos sucessores do cliente**

titular no caso de seu falecimento: O contrato de programa de fidelidade é um contrato de adesão. Vale ressaltar, contudo, que nos contratos de adesão não existe ilegalidade intrínseca, razão pela qual só serão declaradas abusivas e, portanto, nulas, aquelas cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, que tragam desequilíbrio de direitos e obrigações típicos àquele contrato específico, que frustrem os interesses básicos das partes presentes naquele tipo de relação, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, nos termos do art. 51, IV, do CDC. A adesão ao programa de fidelidade deve ser considerada como contrato unilateral e benéfico considerando que dispensa contraprestação pecuniária do seu beneficiário e prevê responsabilidade somente ao seu instituidor. Os contratos benéficos, que por sua natureza são intuitu personae, devem ser interpretados restritivamente, consoante com o disposto no art. 114 do CC/02. STJ. 3ª Turma. REsp 1878651-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 04/10/2022 (Info 753).

- **A empresa aérea que disponibilizar a opção de resgate de passagens aéreas com pontos pela internet é obrigada a assegurar que o cancelamento ou reembolso destas seja solicitado pelo mesmo meio:** O fato de a empresa aérea não disponibilizar a opção de cancelamento de passagem por meio da plataforma digital da empresa (internet) configura prática abusiva, na forma do art. 39, V, do CDC, especialmente quando a ferramenta é disponibilizada ao consumidor no caso de aquisição/resgate de passagens. Caso adaptado: João adquiriu, pela internet, passagem aérea, mediante a utilização de pontos de milhas. Por questões pessoais, precisou cancelar a viagem e solicitou, também pela internet, o reembolso das milhas, mas não obteve êxito. A companhia aérea informou que o reembolso de passagens adquiridas com pontos só poderia ser feito no aeroporto, ou por intermédio da central de vendas, por telefone, mas não pelo site. O STJ considerou que a conduta foi abusiva (art. 39, V, do CDC). STJ. 4ª Turma. REsp 1966032-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/08/2022 (Info 745).
- **É lícita a cobrança de uma “taxa de conveniência” (um valor a mais) pelo fato de o ingresso estar sendo adquirido pela internet:** Algumas empresas especializadas na venda de ingressos cobram dos consumidores um “valor” adicional pelo fato de eles estarem comprando os ingressos por meio da sua página na internet. Essa cobrança é lícita, desde que o consumidor seja previamente informado sobre o preço total da aquisição do ingresso, com o destaque de que está pagando um valor extra a título de “taxa de conveniência”. É válida a intermediação, pela internet, da venda de

ingressos para eventos culturais e de entretenimento mediante cobrança de “taxa de conveniência”, desde que o consumidor seja previamente informado do preço total da aquisição do ingresso, com o destaque do valor da referida taxa. STJ. 3ª Turma. EDcl no REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 06/10/2020 (Info 683).

- **No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar – dependentes e agregados – podem permanecer como beneficiários no plano de saúde coletivo, desde que assumam o pagamento integral:** Falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes ou agregados o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei n. 9.656/98, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral. STJ. 3ª Turma. REsp 1.841.285/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/03/2021 (Info 690).
- **A operadora do plano de saúde tem o dever de custear as despesas de acompanhante do paciente idoso no caso de internação hospitalar:** A operadora do plano de saúde tem o dever de custear as despesas de acompanhante do paciente idoso no caso de internação hospitalar. Fundamento: art. 16 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) e art. 22 da Resolução Normativa n. 428/2017, da ANS. STJ. 3ª Turma. REsp 1.793.840-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/11/2019 (Info 660).
- **Companhia aérea é civilmente responsável por não promover condições dignas de acessibilidade de pessoa cadeirante ao interior da aeronave:** A sociedade empresária atuante no ramo da aviação civil possui a obrigação de providenciar a acessibilidade do cadeirante no processo de embarque quando indisponível ponte de conexão ao terminal aeroportuário (“finger”). Se não houver meio adequado (com segurança e dignidade) para o acesso do cadeirante ao interior da aeronave, isso configura defeito na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais. Assim, caso a pessoa com deficiência (“cadeirante”) tenha que ser carregado pelos funcionários da companhia aérea para entrar no avião, este fato configura defeito na prestação do serviço, gerando indenização por danos morais.
A companhia aérea não se exime do pagamento da indenização alegando que o dever de fornecer o equipamento para a entrada da pessoa com deficiência na aeronave seria da ANAC. Isso porque a companhia aérea integra a cadeia de fornecimento, de forma que possui responsabilidade solidária em caso de fato do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Ademais, tal alegação não se amolda à excludente de responsabilidade

por fato de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC). STJ. 4ª Turma. REsp 1.611.915-RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 06/12/2018 (Info 642).

- **Alteração do transporte aéreo para terrestre e ocorrência de roubo: dever de indenizar:** A alteração substancial e unilateral do contrato firmado de transporte aéreo para terrestre impede a utilização da excludente de fortuito externo para eximir a empresa de transporte aéreo da responsabilidade civil por danos causados por roubo ao ônibus.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.728.068-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/06/2018 (Info 627).
- **SPC/SERASA**, quando forem inserir títulos que estão protestados, deverão incluir a data de vencimento e controlar os prazos máximos que poderão ficar nos bancos de dados: As entidades mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito não devem incluir em sua base de dados informações coletadas dos cartórios de protestos sem a informação do prazo de vencimento da dívida, sendo responsáveis pelo controle de ambos os limites temporais estabelecidos no art. 43 da Lei n. 8.078/90. STJ. 3ª Turma. REsp 1.630.889-DF, Rel. Min. Nancy Andrigli, julgado em 11/09/2018 (Info 633).
- **TEMA 922, STJ – 24/04/16:** A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ.
- **TEMA 735, STJ – 10/09/14:** Diante das regras prevista no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização de numerário necessário à quitação do débito vencido.
- **TEMA 59, STJ – 09/09/09:** É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.
- **TEMA 41, STJ – 10/12/08:** Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

- **TEMA 40, STJ – 10/12/08:** A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º, do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais.
- **TEMA 37 e 38, STJ – 10/12/08:** Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas.
- **TEMA 35, STJ – 22/10/08:** A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
- **TEMA 31, 32, 33 e 34, STJ – 22/10/08:** A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:
 - i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
 - ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
 - iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
- **TEMA 577, STJ – 13/11/13:** Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.
- **TEMA 36, STJ – 22/10/08:** Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.
- **TEMA 27, STJ – 22/10/08:** É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a

abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [contratos bancários]

- **TEMA 1061, STJ – 24/11/21:** Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
- **TEMA 972, STJ – 12/12/18:**
 - 1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
 - 2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
 - 3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
- **TEMA 52, STJ – 12/08/09:** A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
- **TEMA 28, STJ – 22/10/08:** O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.
- **TEMA 26, STJ – 22/10/08:** São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.
- **TEMA 25, STJ – 22/10/08:** A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
- **TEMA 24, STJ – 22/10/08:** As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.
- **TEMA 915, STJ – 24/02/16:** Em relação ao sistema “credit scoring”, o interesse de agir para a propositura da ação cautelar de exibição de documentos exige, no mínimo,

a prova de: i) requerimento para obtenção dos dados ou, ao menos, a tentativa de fazê-lo à instituição responsável pelo sistema de pontuação, com a fixação de prazo razoável para atendimento; e ii) que a recusa do crédito almejado ocorreu em razão da pontuação que lhe foi atribuída pelo sistema “scoring”.

- **TEMA 710, STJ – 12/11/14:**

I – O sistema “credit scoring” é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito).

II – Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo)

III – Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011

IV – Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais valoradas.

V – O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema “credit scoring”, configurando abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei n. 12.414/2011) pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei n. 12.414/2011), bem como nos casos de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados.

- **TEMA 1112, STJ – 02/03/23:**

(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

- **TEMA 1082, STJ – 22/06/22:**

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

- **TEMA 1016 – 23/03/22:**

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressaltando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3º, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.

- **TEMA 1068, STJ – 13/10/21:** Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.

- **TEMA 1032, STJ – 09/12/20:**

Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.

- **TEMA 989, STJ – 22/08/18:**

Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.

- **TEMA 952, STJ – 14/12/16:**

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

- **TEMA 1156, STJ – 29/04/24:** O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviços bancários não gera por si só dano moral in re ipsa.

- **TEMA 1078, STJ – 30/11/21:** O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.

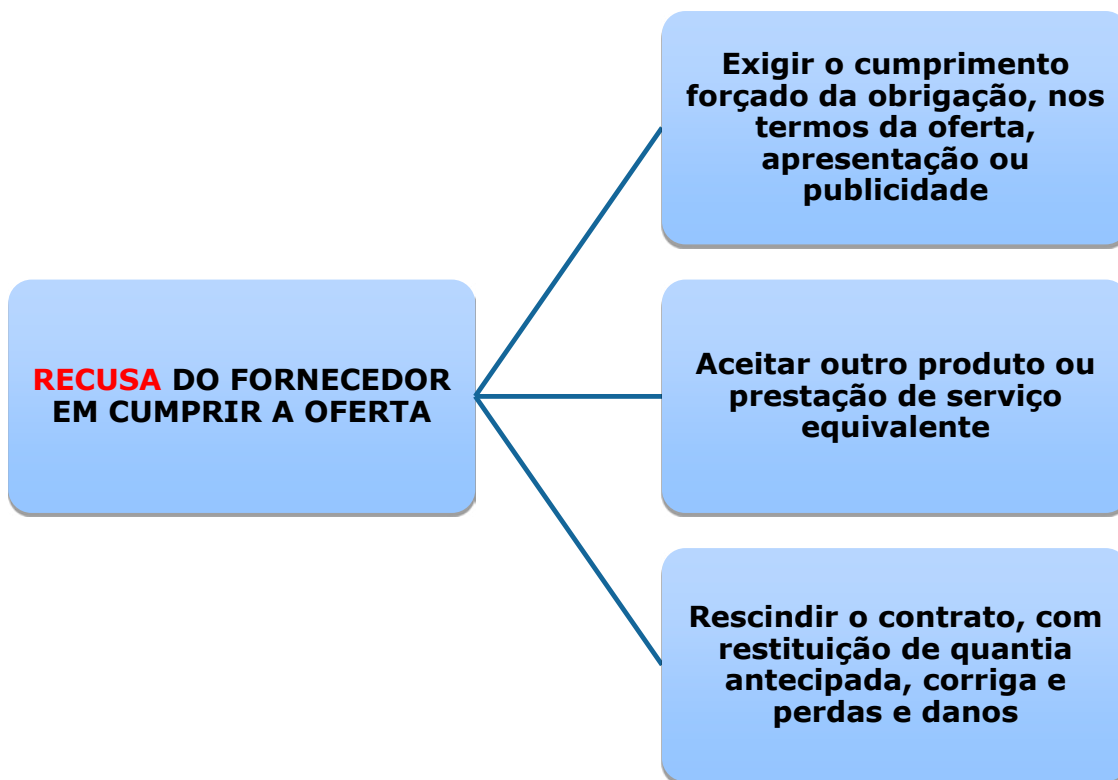
Se você gostou do material ou tem críticas, dá um feedback, bem como poste suas dúvidas lá no fórum. Estou esperando você lá no Fórum! Estudaaaaa!!!!

RESUMO

- **OFERTA:** toda informação ou publicidade, que: 1) se apresente suficientemente precisa E 2) veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação de produtos ou serviços, vincula o fornecedor que a veicular e necessariamente irá integrar o contrato que vier a ser celebrado. Deve assegurar **informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa** sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os **riscos** que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.
- **PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA:** as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica. No caso de recusa do fornecedor em cumprir a oferta:



- **VINCULAÇÃO DA OFERTA:** as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica. No caso de recusa do fornecedor em cumprir a oferta:



PUBLICIDADE ENGANOSA	PUBLICIDADE ABUSIVA
-Qualquer modalidade de informação ou comunicação; - Inteira ou parcialmente FALSA; - Mesmo por OMISSÃO; - capaz de INDUZIR EM ERRO o consumidor; -Respeito da natureza, CARACTERÍSTICAS, QUALIDADE, QUANTIDADE, propriedades, origem, PREÇO e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.	-Publicidade discriminatória; - Incite à VIOLÊNCIA, explore o MEDO ou a SUPERSTIÇÃO; - Se aproveite da DEFICIÊNCIA DE JULGAMENTO e EXPERIÊNCIA DA CRIANÇA; -Desrespeita VALORES AMBIENTAIS; - Capaz de induzir o consumidor a se COMPORTAR de forma PREJUDICIAL OU PERIGOSA à sua SAÚDE ou SEGURANÇA.

ROL EXEMPLIFICATIVO práticas abusivas:

a) Venda Casada: é vedado condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.



b) A recusa no atendimento às demandas do consumidor: recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes.

c) O envio ou a entrega de produtos ou serviços sem solicitação prévia: enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço.

d) Prevalhecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor: prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

e) Exigência de vantagem manifestamente excessiva do consumidor: aquelas que estabelecem obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatível com a boa-fé ou a equidade.

f) Execução de serviços sem prévia elaboração de orçamento: para a prestação do serviço, não basta a elaboração do orçamento, há necessidade de existir aprovação expressa pelo consumidor para que o trabalho possa ser iniciado. Se porventura, a prestação de serviço for realizada sem a anuência expressa pelo consumidor, não há necessidade de o consumidor pagar pelo serviço, caracterizando-se como uma situação de serviço gratuito.

g) Repassar informação depreciativa do consumidor: vedada a divulgação de informações de consumidores que fazem valer seus direitos administrativamente (denunciando ao PROCON, por exemplo) ou judicialmente (impetrando ações judiciais).

h) Colocar no mercado de consumo produto ou serviço em desacordo com as normas técnicas: colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).

i) Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços mediante pronto pagamento: ilícita a conduta do fornecedor que coloca o produto ou serviço à disposição do mercado de consumo e, mais tarde, atuando de forma contraditória, recusa o atendimento aos consumidores que, mediante pronto pagamento, queiram adquiri-los.

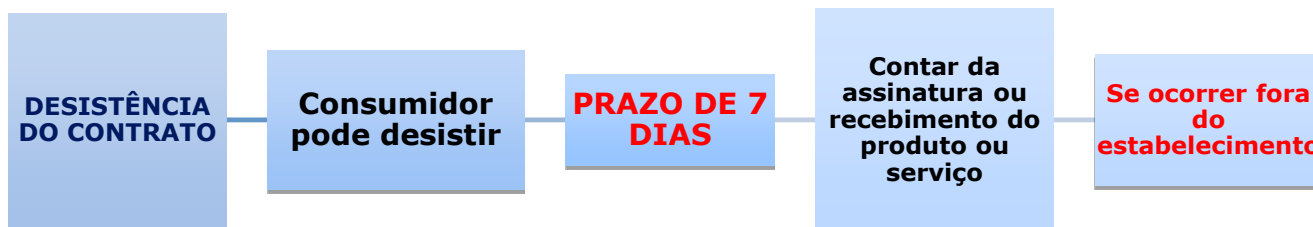
j) Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços: vedado o aumento abusivo de preços sem que se tenha uma justa causa.

k) Deixar de estipular prazo ou termo inicial para o cumprimento de obrigação: deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.

l) Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido: em contratos que se prolongam com o tempo, para minimizar o impacto da inflação, em regra, as partes têm liberdade para fixar o índice ou a fórmula de reajustes dos preços, entretanto, alguns setores como de mensalidade escolar (Lei n. 9.870/99) e de planos de saúde (Lei n. 9.656/98), o reajuste deve seguir a legislação pertinente.

m) Permitir o ingresso em estabelecimento em número maior que o permitido: permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo.

Cobrança de dívidas: havendo o descumprimento de obrigação de pagamento por parte dos consumidores, na cobrança de débitos, o consumidor que for inadimplente não poderá ser exposto ao ridículo, bem como, não poderá ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.



Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores:

Acesso às informações	O consumidor terá acesso às informações existentes em cadastros , fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes
Informações fidedignas	Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos .
Comunicação ao consumidor a abertura de cadastro	A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor , quando não solicitada por ele.
Direito de retificação de informações	O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis , comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.
Natureza jurídica dos bancos de dados e cadastros relativos a consumidores	Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público .
Fornecimento de informações após a prescrição de dívidas	Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas , pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.
Acessibilidade das informações	Todas as informações relativas a bancos de dados e cadastros de consumidores devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis , inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor.
Divulgação de reclamações contra fornecedores de produtos e serviços	Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente . A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado

- **Cláusulas Abusivas:** são nulas de pleno direito, ou seja, são absolutamente nulas. Ainda, conforme art. 51, § 4º, é facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.

- **Contratos de Adesão** são contratos de massa, em que não há negociações bilaterais das cláusulas existentes, ou seja, não há discussão do conteúdo das mesmas, caracterizando-se pela rigidez e unilateralidade.

QUESTÕES DE CONCURSO

001. (FURB/FISCAL (PREF SCHROEDER)/RELAÇÕES DE CONSUMO/2023) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, analise as assertivas e identifique as corretas:

I – Os contratos que regulam as relações de consumo obrigam os consumidores em seus termos, mesmo se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

II – As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

III – A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

É correto o que se afirma em:

- a) III, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) I, II e III.
- e) II, apenas.

002. (COM. EXAM./MPE SP/ PROMOTOR DE JUSTIÇA/MPE SP/2023) O consumidor poderá exercer o prazo de reflexão, desistindo do contrato de fornecimento de produtos e serviços realizado fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio, no prazo de

- a) trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis.
- b) sete dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço.
- c) cinco dias úteis, a contar da constatação da inexistência nos seus dados e cadastros, devendo o arquivista comunicar a alteração das informações incorretas aos eventuais destinatários.
- d) dez dias, a contar do recebimento do orçamento prévio, discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos.
- e) noventa dias, tratando-se do fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

003. (QUADRIX/TÉCNICO DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON DF)/AGENTE ADMINISTRATIVO/2023) Com relação aos direitos dos consumidores, julgue o item.

O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias, a contar do ato de recebimento do produto, quando a contratação ocorrer via telefone.

004. (QUADRIX/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON DF/2023) A respeito do superendividamento e da proteção ao consumidor, julgue o item.

A limitação legal das multas moratórias é uma norma de ordem pública. Seu descumprimento importa em prática abusiva cognoscível e é anulável de ofício pelo juízo.

005. (FGV/JUIZ LEIGO/TJ BA/2023) Os artigos 39 e 51 do CDC vedam diversas práticas e cláusulas contratuais abusivas no âmbito das relações de consumo.

Cada uma delas viola um dos direitos fundamentais garantidos no Art. 6º da Lei n. 8.078/1990. A alternativa que correlaciona corretamente uma prática ou cláusula contratual vedada ao direito fundamental violado é:

- a) venda casada; a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;
- b) cláusula de decaimento; o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;
- c) venda casada às avessas; a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
- d) cláusula de não indenizar; a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
- e) compromisso arbitral compulsório; a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas.

006. (QUADRIX/TÉCNICO DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON DF)/AGENTE ADMINISTRATIVO/2023) Com relação aos direitos dos consumidores, julgue o item.

O contrato de adesão é definido como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou de serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

007. (FGV/JUIZ LEIGO/TJ BA/2023) Mirela é funcionária pública do Estado da Bahia. Em seu contracheque, tem consignações de empréstimos que comprometem 30% de sua renda. Além disso, tem uma consignação de 5% de sua renda a título de cartão de crédito consignado. Por fim, mais 10% de sua renda ficam comprometidos com empréstimos que são compensados diretamente em conta-corrente.

Sobre o tema, é correto afirmar que:

- a) o valor total das consignações em contracheque está acima da margem legal, mas as retenções em conta-corrente não se submetem a tal limite;
- b) o valor das consignações em contracheque está dentro da margem legal e as retenções em conta-corrente não se submetem a tal limite;
- c) o valor das consignações em contracheque está acima da margem legal, até porque as retenções em conta-corrente também se submetem a tal limite;
- d) o valor das consignações em contracheque, que está dentro da margem legal, só a excede após o cômputo das retenções em conta-corrente que também se submetem a tal limite;
- e) embora as retenções em conta-corrente não se submetam ao mesmo limite legal, o total dos empréstimos consignados está acima da margem legal, mas pode ser compensado com a margem exclusiva do cartão de crédito consignado, em percentual abaixo do permitido.

008. (FGV/JUIZ LEIGO/TJ BA/2023) Sérgio recebe um telefonema de seu gerente bancário, Almeida, que lhe oferece um empréstimo consignado com condições especiais.

Sérgio aceita a oferta e o gerente lhe remete o contrato por e-mail, que é imediatamente assinado e devolvido também por via eletrônica. Dois dias depois, os valores são depositados em sua conta. Passam-se mais dois dias e Sérgio, pensando melhor, constata que as parcelas ficariam muito pesadas em seu orçamento.

Liga, então, para Almeida, que lhe diz o seguinte: “o contrato te avisava que você não poderia desistir. E você assinou mesmo assim. Além disso, nós já tivemos despesas com a consignação na sua folha de pagamento. E a devolução depois de cinco dias gera juros proporcionais e outras taxas”.

Nesse caso, é correto afirmar que Sérgio:

- a) está vinculado ao contrato que assinou, sobretudo diante do princípio da boa-fé a impedir a contraditória desistência;
- b) pode desistir, no caso concreto, mas deverá devolver o dinheiro e reembolsar o banco pelas despesas incorridas, além de pagar juros proporcionais e taxas extras;
- c) pode desistir, no caso concreto, mas deverá devolver o dinheiro e reembolsar o banco pelas despesas incorridas, sendo certo que os juros proporcionais e as demais taxas não são devidas;
- d) pode desistir, no caso concreto, mas deverá devolver o dinheiro, sendo certo que as despesas incorridas e os juros proporcionais deverão ser suportados pelo banco;
- e) pode desistir, no caso concreto, sem que esteja obrigado sequer à devolução do dinheiro recebido, uma vez que a oferta sem solicitação prévia é tida como amostra grátis.

009. (CEBRASPE/CESPE/ NOTÁRIO E REGISTRADOR (TJ SC)/REMOÇÃO/2023) Lurdes comprou, à vista, um relógio para o seu filho, por meio do site de uma empresa localizada em unidade

da Federação distinta daquela onde ela reside. Ela recebeu o produto regularmente e, após doze dias, o entregou ao filho. Quando ele abriu a embalagem, Lurdes percebeu que, embora a cor do relógio fosse a indicada no momento da compra, não lhe agradava como esperado. Nessa situação hipotética, à luz do Código de Defesa do Consumidor, Lurdes

- a) não poderá exercer seu direito de arrependimento, que, no caso, cabe a seu filho, que recebeu, por fim, o produto e, portanto, é o único consumidor na cadeia consumerista.
- b) poderá exercer seu direito de arrependimento e realizar a devolução do relógio, caso em que deverá receber, imediatamente, a integralidade do valor pago, monetariamente atualizado, por ter sido a compra realizada fora de estabelecimento comercial.
- c) poderá exercer seu direito de arrependimento e realizar a devolução do relógio, caso em que a empresa poderá optar por estornar-lhe a integralidade do valor pago, monetariamente atualizado, em até três meses da devolução do produto, por ter sido a compra realizada fora de estabelecimento comercial.
- d) não poderá exercer seu direito de arrependimento, porque se esgotou o prazo legalmente previsto para fazê-lo, haja vista a compra ter sido realizada fora de estabelecimento comercial.
- e) não poderá exercer seu direito de arrependimento, porque, uma vez corretas as informações do produto recebido, inexistente direito de arrependimento a ser invocado.

010. (FAUEL/FISCAL DO PROCON/PREF CAMBÉ/2023) O Art. 49 da Lei n. 8.078, relata que o consumidor pode desistir do contrato, em um prazo específico a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio. Assinale a alternativa que representa o prazo no qual o consumidor pode desistir do contrato de acordo com o Art. 49 da Lei n. 8.078.

- a) 30 dias.
- b) 7 dias.
- c) 15 dias.
- d) 60 dias.
- e) 45 dias.

011. (CEBRASPE/CESPE/DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA/2023) Mariana comprou uma roupa nova pela Internet. Ao receber o produto em casa, além de não ter gostado do tecido, notou que o tamanho da roupa não lhe caiu bem, razão pela qual pretende exercer o direito de arrependimento.

Acerca dessa situação hipotética e do direito de arrependimento, julgue os próximos itens.

I – Uma vez que a roupa foi adquirida em loja virtual, Mariana não tem direito de arrepender-se.

II – Mariana pode exercer o direito de arrependimento no prazo de sete dias do recebimento do produto, sem necessidade de motivação para tal desistência.

III – O prazo para arrependimento se inicia no ato da compra, logo eventual atraso na entrega do produto prejudica o exercício do direito de arrependimento.

IV – Exercido o direito de arrependimento, os valores pagos por Mariana serão devolvidos a ela necessariamente em forma de crédito para aquisição de outros produtos junto ao mesmo fornecedor.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item I está certo.
- b) Apenas o item II está certo.
- c) Apenas os itens I, III e IV estão certos.
- d) Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

012. (FGV/CONCILIADOR/TJ BA/2023) Imagine que, em um contrato coletivo envolvendo todas as unidades de um determinado condomínio, há uma cláusula que deixa a critério exclusivo do fornecedor a alteração unilateral de preço.

Considerando a situação narrada, à luz do Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar que a cláusula é:

- a) válida e eficaz;
- b) abusiva e, por constituir o preço um elemento essencial do negócio, sua nulidade levará, necessariamente, à invalidação do contrato;
- c) abusiva, mas a declaração de sua nulidade não levará à invalidação do contrato, exceto se sua ausência representar ônus excessivo a qualquer das partes;
- d) abusiva, mas a declaração de sua nulidade não levará à invalidação do contrato, exceto se sua ausência representar ônus excessivo a qualquer consumidor, independentemente do prejuízo ao fornecedor, que a impôs;
- e) abusiva, mas a declaração de sua nulidade não levará à invalidação do contrato, exceto se sua ausência representar ônus excessivo à coletividade dos moradores, independentemente de causar prejuízo às partes individualmente consideradas.

013. (FUNDATEC/ANALISTA EM COMPUTAÇÃO (PROCERGS)/NEGÓCIOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI/2023) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, qual das opções a seguir é considerada uma cláusula contratual nula de pleno direito no fornecimento de produtos e serviços?

- a) Estabelecer prazos razoáveis para a troca de produtos com defeito.
- b) Permitir que o consumidor possa cancelar o contrato unilateralmente em caso de insatisfação com o serviço.

- c) Estabelecer inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor.
- d) Conferir ao consumidor o direito de ressarcimento por benfeitorias necessárias.
- e) Estabelecer prazos de carência adequados em caso de impontualidade das prestações mensais.

014. (AVANÇASP/AGENTE DE FISCALIZAÇÃO/PREF SM ARCANJO/2023) Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna anterior:

- a) 05 dias
- b) 15 dias
- c) 03 dias
- d) 07 dias
- e) 10 dias

015. (CEBRASPE/CESPE/DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ/2022) A respeito das relações de consumo, assinale a opção correta.

- a) Não há relação de consumo quando se trata de produto ou serviço oferecido gratuitamente pelo fornecedor, em nenhuma hipótese.
- b) O CDC aplica-se às relações locatícias, equiparando-se o inquilino a consumidor.
- c) Os serviços públicos de água e saneamento, mesmo quando prestados diretamente pelo Estado, são objeto de relação de consumo.
- d) O CDC não se aplica aos contratos bancários nem às relações de caráter trabalhista.
- e) A responsabilidade civil dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa

016. (INSTITUTO CONSULPLAN/JUIZ LEIGO/TJ CE/2022) Em relação aos contratos nas relações de consumo, assinale a afirmativa correta.

- a) São anuláveis as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor.
- b) No contrato de adesão o consumidor está impedido de discutir ou modificar seu conteúdo, razão pela qual a inserção de cláusula no formulário desfigurará a natureza de adesão do contrato.
- c) Sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, o consumidor disporá de um prazo de reflexão de sete dias para desistir do contrato.
- d) Nas relações que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento, o consumidor poderá promover a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente,

estando a redução proporcional dos juros e demais acréscimos condicionados à expressa previsão no contrato.

017. (INSTITUTO ACCESS/JUIZ LEIGO/TJ PB/2022) Em relação às cláusulas abusivas em contratos de consumo, analise as afirmativas a seguir:

I – Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.

II – Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontados, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

III – As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser nem inferiores nem superiores a dois por cento do valor da prestação.

Assinale

- a) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- b) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- c) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- d) se todas as afirmativas estiverem corretas.

018. (INSTITUTO AOC/ DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ/2022) Assinale a alternativa INCORRETA com base nas regras sobre proteção contratual do Código de Defesa do Consumidor.

a) No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre os acréscimos legalmente previstos e o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros.

b) Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

c) Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, o devedor inadimplente terá direito à compensação ou à restituição integral das parcelas quitadas à data da resolução contratual, monetariamente atualizada, descontada a vantagem econômica auferida com a fruição.

d) Nos contratos de adesão, a inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

e) São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.

019. (VUNESP/ JUIZ LEIGO /(TJ RJ)/2022) Assinale a alternativa correta sobre os contratos de consumo, nos termos descritos no CDC.

a) As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

b) Para ser de adesão, todos os contratos devem ter suas cláusulas exclusivamente aprovadas por uma autoridade competente.

c) Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será igual ou inferior ao corpo dez, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

d) Nos contratos de adesão não se admite cláusula resolutória.

e) A inserção de cláusula no formulário desfigura a natureza de adesão do contrato.

020. (CEBRASPE/CESPE/ ANALISTA MUNICIPAL (PREF MARINGÁ)/DIREITO/2022) Julgue os itens a seguir a respeito das cláusulas contratuais abusivas nas relações de consumo.

I – São anuláveis judicialmente, com efeito *ex nunc*, a partir da declaração de nulidade, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

II – A nulidade de uma cláusula abusiva, via de regra, não invalida o contrato.

III – É competência exclusiva do PROCON requerer ao Ministério Público que ajuíze ação destinada a combater as cláusulas abusivas.

Assinale a opção correta.

a) Nenhum item está certo.

b) Apenas o item I está certo.

c) Apenas o item II está certo.

d) Apenas o item III está certo.

e) Todos os itens estão certos.

021. (FGV/DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL/XVIII/2022) Jorge adquiriu um veículo automotor zero quilômetro para a atividade comercial da empresa de locação e transporte de produtos de festas infantis que mantém em sociedade com o seu irmão, da qual ambos auferem renda mensal de cerca de dois salários mínimos, já considerados os lucros. Dois meses após sua aquisição, o veículo apresentou problemas no sistema de freios (ABS), tendo Jorge levado o bem à assistência técnica autorizada

vinculada à concessionária onde adquiriu o veículo. Em tal estabelecimento, constatou-se a necessidade de troca de peças de alto valor, que a concessionária alegou, indevidamente, não estarem cobertas pela garantia de fábrica. Jorge buscou a Defensoria Pública para saber dos seus direitos.

A partir de tais fatos, e considerando que a concessionária está estabelecida em comarca diversa daquela de domicílio de Jorge, é correto afirmar que se trata de:

- a) relação de consumo, ainda que Jorge utilize o bem em sua atividade empresária, dada a aplicação da teoria finalista aprofundada; a competência para a ação judicial poderá ser da comarca do domicílio do autor Jorge;
- b) afastamento da relação de consumo, pois Jorge utiliza o bem em sua atividade empresária, dada a aplicação da teoria finalista aprofundada; a competência para a ação judicial será absoluta da comarca do domicílio do autor Jorge;
- c) genuína relação de consumo, pois a empresa da qual Jorge é sócio tem natureza de pequeno porte, dada a aplicação da teoria finalista mitigada; a competência para a ação judicial será da comarca do domicílio da ré;
- d) relação empresarial, deixando de incidir a norma consumerista, dada a destinação de uso do bem que serve de insumo à atividade empresária; a competência para a ação judicial será absoluta da comarca do domicílio do autor Jorge.

022. (FEPESE/ FISCAL SANITARISTA E DE MEIO AMBIENTE (PREF CONCÓRDIA)/2022) Assinale a alternativa que cita corretamente o prazo que o consumidor pode desistir de um contrato a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, quando esta contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

- a) 1 dia.
- b) 7 dias.
- c) 15 dias.
- d) 30 dias.
- e) 60 dias.

023. (VUNESP/PROCURADOR MUNICIPAL/SERTÃOZINHO/2023) Sobre banco de dados e cadastro de consumidores, assinale a alternativa correta.

- a) Uma vez quitada a dívida, compete ao devedor exigir a retirada de seu nome dos cadastros negativos, devendo o arquivista comunicar a correção no prazo de 15 dias.
- b) Os cadastros de consumidores podem conter informações negativas por prazo superior a 5 anos, em caso de dívidas com prazo prescricional superior.

- c) Há identidade entre banco de dados e cadastro de consumidores quanto à forma de coleta e organização dos dados armazenados.
- d) O escore de crédito relativo ao consumidor não é considerado banco de dados e dispensa o consentimento deste último.
- e) Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores são considerados entidades de caráter privado, enquanto os serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público.

024. (FGV/CONCILIADOR/TJ BA/2023) Teobaldo recebe uma carta em sua casa, remetida por seu banco, cobrando-lhe por serviços não prestados. Teobaldo, imediatamente, aciona o Juizado Especial Cível para obter a suspensão da cobrança e a repetição em dobro do valor cobrado.

Jéssica paga uma viagem aérea e, posteriormente, pede o cancelamento porque suas férias foram redesignadas para outra data. Vai ao juizado especial requerer a repetição em dobro dos valores pagos e não devolvidos administrativamente.

Leonor verifica em sua conta bancária o desconto de diversos seguros não contratados, por imposição unilateral do banco. Ajuíza demanda indenizatória, com pedido de repetição em dobro.

Supondo que todos tenham razão quanto à irregularidade da conduta do fornecedor, terá(ão) direito à repetição em dobro, nos termos do Art. 42, § único, do CDC:

- a) Teobaldo, Jéssica e Leonor;
- b) apenas Jéssica e Leonor;
- c) apenas Leonor;
- d) apenas Teobaldo e Jéssica;
- e) nenhum dos três.

025. (CEBRASPE/CESPE/DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA/2023) Matheus foi atraído pela propaganda que anunciava uma televisão e a possibilidade de aquisição parcelada, razão pela qual procurou a loja anunciante, a fim de conhecer o produto e as condições de parcelamento. Verificando que o valor das prestações cabia no seu orçamento, Matheus iniciou os procedimentos para a aquisição da televisão, contudo, para surpresa de Matheus, o seu parcelamento, via crediário, foi negado, sob o argumento de que seu nome estava negativado nos cadastros de proteção ao crédito. Indignado e buscando esclarecimentos, Matheus se dirigiu à empresa responsável pelo banco de dados para obter informações acerca da referida negativação e, chegando lá, foi informado de que tal esclarecimento só seria possível mediante uma ordem judicial.

Tendo como referência a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir, à luz do direito do consumidor.

I – A empresa responsável pelo banco de dados agiu no seu legítimo exercício de direito ao negar as informações a Matheus.

II – Dada a recusa no fornecimento das informações, o remédio jurídico a ser adotado por Matheus é o *habeas corpus*.

III – O consumidor tem direito a amplo acesso às informações constantes no banco de dados pertinente a sua pessoa, razão pela qual a recusa da empresa configura crime.

IV – O *habeas data* é a forma legal para garantir a Matheus o acesso às informações.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas os itens I e II estão certos.
- b) Apenas os itens I e IV estão certos.
- c) Apenas os itens II e III estão certos.
- d) Apenas os itens III e IV estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

GABARITO

1. b
2. b
3. C
4. C
5. a
6. C
7. b
8. d
9. d
10. b
11. b
12. c
13. c
14. d
15. e
16. c
17. a
18. c
19. a
20. c
21. a
22. b
23. d
24. c
25. d

GABARITO COMENTADO

001. (FURB/FISCAL (PREF SCHROEDER)/RELAÇÕES DE CONSUMO/2023) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, analise as assertivas e identifique as corretas:

I – Os contratos que regulam as relações de consumo obrigam os consumidores em seus termos, mesmo se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

II – As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

III – A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

É correto o que se afirma em:

- a) III, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) I, II e III.
- e) II, apenas.



I – Errada. Distintamente do afirmado, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigam os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, nos termos do artigo 46, do CDC, in verbis:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigam os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Dessa forma, INCORRETA a afirmativa.

II – Certa. De fato, trata-se da previsão literal contida no artigo 47 do CDC, a saber:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Logo, CORRETA a afirmativa.

III – Certa. Trata-se da previsão extraída da literalidade contida no artigo 51, § 2º do CDC, a saber:

Art. 51, § 2º A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Portanto, CORRETA a afirmativa.

Letra b.

002. (COM. EXAM./MPE SP/ PROMOTOR DE JUSTIÇA/MPE SP/2023) O consumidor poderá exercer o prazo de reflexão, desistindo do contrato de fornecimento de produtos e serviços realizado fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio, no prazo de

- a) trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis.
- b) sete dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço.
- c) cinco dias úteis, a contar da constatação da inexatidão nos seus dados e cadastros, devendo o arquivista comunicar a alteração das informações incorretas aos eventuais destinatários.
- d) dez dias, a contar do recebimento do orçamento prévio, discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos.
- e) noventa dias, tratando-se do fornecimento de serviço e de produtos duráveis.



- a) Errada. O CDC estabelece que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, no caso de produtos não duráveis, caduca em 30 dias.

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

- b) Certa. De acordo com o CDC, se a contratação do produto ou serviço tiver ocorrido fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio, o consumidor terá o prazo de 7 dias para desistir do contrato, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço (12 dias após o recebimento), sendo que os valores eventualmente pago serão devolvidos monetariamente atualizados (art. 49).

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

c) Errada. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o prazo para o arquivista comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas é de 5 dias úteis.

Art. 43 § 3º O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

Destarte, não há relação com o prazo de desistência da contratação do fornecimento de produtos e serviços realizado fora do estabelecimento comercial.

d) Errada. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o referido prazo está relacionado à validade do orçamento (art. 40, § 1º).

Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.

§ 1º Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de dez dias, contado de seu recebimento pelo consumidor.

Destarte, não há relação com o prazo de desistência da contratação do fornecimento de produtos e serviços realizado fora do estabelecimento comercial.

e) Errada. O referido prazo está relacionado ao tempo que o consumidor tem para reclamar dos vícios aparentes ou de fácil constatação, no caso de produtos duráveis.

Letra b.

003. (QUADRIX/TÉCNICO DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON DF)/AGENTE ADMINISTRATIVO/2023) Com relação aos direitos dos consumidores, julgue o item.

O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias, a contar do ato de recebimento do produto, quando a contratação ocorrer via telefone.



De acordo com o CDC, se a contratação do produto ou serviço tiver ocorrido fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio, o consumidor terá o prazo de 7 dias para desistir do contrato, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sendo que os valores eventualmente pago serão devolvido monetariamente atualizados (art. 49):

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Certo.

004. (QUADRIX/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON DF/2023) A respeito do superendividamento e da proteção ao consumidor, julgue o item.

A limitação legal das multas moratórias é uma norma de ordem pública. Seu descumprimento importa em prática abusiva cognoscível e é anulável de ofício pelo juízo.



A limitação das multas moratórias prevista no Código de Defesa do Consumidor é norma cogente. Observe o disposto na lei:

Art. 52. (...) §1º As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

Nestes termos, qualquer disposição em patamar superior ao previsto no dispositivo legal configura prática abusiva, levando à anulação da cláusula pelo juiz.

Certo.

005. (FGV/JUIZ LEIGO/TJ BA/2023) Os artigos 39 e 51 do CDC vedam diversas práticas e cláusulas contratuais abusivas no âmbito das relações de consumo.

Cada uma delas viola um dos direitos fundamentais garantidos no Art. 6º da Lei n. 8.078/1990. A alternativa que correlaciona corretamente uma prática ou cláusula contratual vedada ao direito fundamental violado é:

- a) venda casada; a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;
- b) cláusula de decaimento; o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;
- c) venda casada às avessas; a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
- d) cláusula de não indenizar; a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
- e) compromisso arbitral compulsório; a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento,

preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas.



a) Certa. Nos termos do CDC, temos o seguinte direito básico do consumidor: **CAPÍTULO III – Dos Direitos Básicos do Consumidor:**

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

Trata-se de direito básico de educação e informação do consumidor, que garante o direito à liberdade de escolha e igualdade nas contratações.

É, ao mesmo, tempo um direito do consumidor e um dever do fornecedor de prestar informações adequadas, a fim de permitir que o cliente tenha maior acessibilidade às características do produto ou serviço, o que lhe garante, antes de decidir o que comprar ou contratar, maior conhecimento das opções no mercado e do que é mais adequado aos seus interesses.

Ao praticar a venda casada, o fornecedor se aproveita da hipossuficiência do consumidor, que não conhece seus direitos, e não tem como exigí-los. Vejamos o que traz o CDC:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

b) Errada. Nos termos do Art. 53 CDC, é nula a chamada “cláusula de decaimento”, que é aquela que impõe a perda do total do valor pago pelo consumidor, em razão do inadimplemento ou distrato a que tenha dado causa. Não tem relação com o acesso aos órgãos judiciários e administrativos.

Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.

§ 1º (Vetado).

§ 2º Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

§ 3º Os contratos de que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional.

Inclusive, o promitente vendedor/construtor deve devolver imediatamente os valores recebidos, e segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a cláusula que determina a restituição

dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada por violação ao art. 51, II, IV e XV do CDC, provocando desvantagem excessiva em prejuízo dos consumidores e enriquecimento ilícito da construtora, que poderá recolocar o imóvel à disposição do mercado imobiliário, de modo a capitalizar-se durante a construção.

JURISPRUDÊNCIA

Trata-se de posicionamento pacificado há bastante tempo: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. DEVOLUÇÃO ÍNFIMA DO VALOR ADIMPLIDO. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR PAGO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. “O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato” (art. 472 do Código Civil), o que significa que a resilição bilateral nada mais é que um novo contrato, cujo teor é, simultaneamente, igual e oposto ao do contrato primitivo. Assim, o fato de que o distrato pressupõe um contrato anterior não lhe desfigura a natureza contratual, cuja característica principal é a convergência de vontades. Por isso, não parece razoável a contraposição no sentido de que somente disposições contratuais são passíveis de anulação em virtude de sua abusividade, uma vez que “onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de Direito”.

2. A lei consumerista coíbe a cláusula de decaimento que determine a retenção do valor integral ou substancial das prestações pagas por consubstanciar vantagem exagerada do incorporador.

3. Não obstante, é justo e razoável admitir-se a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas realizadas com a divulgação, comercialização e corretagem, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, e a eventual utilização do bem pelo comprador.

4. No caso, o Tribunal a quo concluiu, de forma escorreita, que o distrato deve render ao promitente comprador o direito à percepção das parcelas pagas. Outrossim, examinando o contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a retenção de 15% sobre o valor devido seria suficiente para indenizar a construtora pelos prejuízos oriundos da resilição contratual. Incidência da Súmula 7 do STJ.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1132943/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 27/09/2013)

Temos ainda a seguinte súmula: Súmula 543 do STJ:

JURISPRUDÊNCIA

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

c) Errada. Já vimos na primeira alternativa a vedação da venda casada. Com relação à venda casada às avessas, o STJ traz o seguinte entendimento: Cobrança de “taxa de conveniência” por venda de ingresso na internet – fornecedor único – prática abusiva

JURISPRUDÊNCIA

(...) 10. A venda casada ‘às avessas’, indireta ou dissimulada consiste em se admitir uma conduta de consumo intimamente relacionada a um produto ou serviço, mas cujo exercício é restringido à única opção oferecida pelo próprio fornecedor, limitando, assim, a liberdade de escolha do consumidor. (...) 17. Se os incumbentes optam por submeter os ingressos à venda terceirizada em meio virtual (da internet), devem oferecer ao consumidor diversas opções de compra em diversos sítios eletrônicos, caso contrário, a liberdade dos consumidores de escolha da intermediadora da compra é cerceada, limitada unicamente aos serviços oferecidos pela recorrida, de modo a ficar configurada a venda casada, nos termos do art. 39, I e IX, do CDC.

REsp 1737428/RS. Não temos uma relação exata com a proteção à vida, saúde e segurança, mas sim com a falta de informação e a restrição da liberdade de escolha, que no caso da venda casada às avessas é fornecer menos opções que as informadas/simuladas.

c) Errada. A cláusula vedada de se eximir de indenizar não trata exatamente da modificação contratual. São vedações diferentes: SEÇÃO II – Das Cláusulas Abusivas,

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: I – impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.

Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis; (...)

XIII – autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração.

Além disso, temos também a seguinte vedação:

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenuie a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

e) Errada. Nos termos do inciso VII do artigo 51 do CDC, as cláusulas contratuais que estabeleçam a utilização compulsória da arbitragem são consideradas nulas de pleno direito. Não temos a relação direta com as práticas de crédito responsável.

JURISPRUDÊNCIA

SEÇÃO II – Das Cláusulas Abusivas, Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: VII – determinem a utilização compulsória de arbitragem; Veja que no caso da arbitragem, é nula apenas a cláusula que a impõe de forma compulsória. E nesse caso, é importante trazer o posicionamento do STJ de que “só terá eficácia a cláusula compromissória já prevista em contrato de adesão se o consumidor vier a tomar a iniciativa do procedimento arbitral, ou se vier a ratificar posteriormente a sua instituição, no momento do litígio em concreto” (REsp 189.050).

Recomendo o seguinte artigo com precedente do STJ nesse sentido: <https://pellizzarovinicius.jusbrasil.com.br/art...> Isso porque o CDC inclui nos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo o incentivo à criação de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo, o que engloba toda forma de autocomposição, até mesmo a arbitragem.

CAPÍTULO II

Da Política Nacional de Relações de Consumo

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...)

V – incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo;

Indico, ainda, o seguinte artigo interessante sobre a arbitragem na relação de consumo: (...) foi aprovado, na II Jornada de Prevenção e de Solução Extrajudicial de Litígios, promovido pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), o enunciado 103 que trata sobre arbitragem online em conflitos de consumo. Enunciado 103 – É admissível a implementação da arbitragem on-line na resolução dos conflitos de consumo, respeitada a vontade do consumidor e observada sua vulnerabilidade e compreensão dos termos do procedimento, como forma de promoção de acesso à justiça.

<https://www.migalhas.com.br/depeso/352992/arbit...> A garantia do crédito responsável é novidade trazida com a lei do superendividamento, preocupada com o consumidor se

tornando insolvente, o que pode afetar seu mínimo existencial: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: XI – a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)

Letra a.

006. (QUADRIX/TÉCNICO DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON DF)/AGENTE ADMINISTRATIVO/2023) Com relação aos direitos dos consumidores, julgue o item.

O contrato de adesão é definido como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou de serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.



Conforme dispõe o art. 54, caput, do Código de Defesa do Consumidor, observa-se que o contrato de adesão não é firmado de comum acordo, ao contrário, suas cláusulas são preestabelecidas unilateralmente, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

Certo.

007. (FGV/JUIZ LEIGO/TJ BA/2023) Mirela é funcionária pública do Estado da Bahia. Em seu contracheque, tem consignações de empréstimos que comprometem 30% de sua renda. Além disso, tem uma consignação de 5% de sua renda a título de cartão de crédito consignado. Por fim, mais 10% de sua renda ficam comprometidos com empréstimos que são compensados diretamente em conta-corrente.

Sobre o tema, é correto afirmar que:

- a) o valor total das consignações em contracheque está acima da margem legal, mas as retenções em conta-corrente não se submetem a tal limite;
- b) o valor das consignações em contracheque está dentro da margem legal e as retenções em conta-corrente não se submetem a tal limite;
- c) o valor das consignações em contracheque está acima da margem legal, até porque as retenções em conta-corrente também se submetem a tal limite;

d) o valor das consignações em contracheque, que está dentro da margem legal, só a excede após o cômputo das retenções em conta-corrente que também se submetem a tal limite;
e) embora as retenções em conta-corrente não se submetam ao mesmo limite legal, o total dos empréstimos consignados está acima da margem legal, mas pode ser compensado com a margem exclusiva do cartão de crédito consignado, em percentual abaixo do permitido.



a) Errada. Distintamente do afirmado, o valor total das consignações em seu contracheque está dentro da margem legal, posto que o limite estabelecido pela Lei 10.820/03 é de 35% (e o de Mirela está em 30%):

Art. 1º, § 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, INCORRETA a afirmativa.

b) Certa. De fato, os descontos das consignações em contracheque narrados no enunciado estão dentro da margem legal, pois o empréstimo é de 30% (e o limite legal é de 35%) e o cartão de crédito consignado em 5% (e o limite é 5%), vejamos:

Art. 1º, § 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado.

Por fim, as retenções em conta corrente não se submetem a tal limite, posto que são empréstimos bancários que, apesar de gerarem compensação em folha de pagamento, não sofrem limitação, segundo o entendimento do Informativo n. 728 do STJ, confira-se:

JURISPRUDÊNCIA

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina

os empréstimos consignados em folha de pagamento. – STJ. 2ª Seção. REsp 1.863.973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 (Info 728).

Logo, está CORRETA a afirmativa.

c) Errada. Na realidade, conforme visto acima, o valor total das consignações em seu contracheque está dentro da margem legal, posto que o limite estabelecido pela Lei 10.820/03 é de 35% (e o de Mirela está em 30%). Portanto, INCORRETA a afirmativa.

d) Errada. Ao contrário do afirmado, o entendimento do STJ no Info 728 é de que as retenções em conta corrente de empréstimo bancários comuns não se submetem aos limites da Lei 10.820.

Dessa maneira, a afirmativa também está INCORRETA.

e) Errada. Na verdade, o total dos empréstimos consignados não está acima da margem legal, posto que esta é de 35% e o caso narrado traz um total de 30%.

Assim, INCORRETA a afirmativa.

Letra b.

008. (FGV/JUIZ LEIGO/TJ BA/2023) Sérgio recebe um telefonema de seu gerente bancário, Almeida, que lhe oferece um empréstimo consignado com condições especiais.

Sérgio aceita a oferta e o gerente lhe remete o contrato por e-mail, que é imediatamente assinado e devolvido também por via eletrônica. Dois dias depois, os valores são depositados em sua conta. Passam-se mais dois dias e Sérgio, pensando melhor, constata que as parcelas ficariam muito pesadas em seu orçamento.

Liga, então, para Almeida, que lhe diz o seguinte: “o contrato te avisava que você não poderia desistir. E você assinou mesmo assim. Além disso, nós já tivemos despesas com a consignação na sua folha de pagamento. E a devolução depois de cinco dias gera juros proporcionais e outras taxas”.

Nesse caso, é correto afirmar que Sérgio:

- a) está vinculado ao contrato que assinou, sobretudo diante do princípio da boa-fé a impedir a contraditória desistência;
- b) pode desistir, no caso concreto, mas deverá devolver o dinheiro e reembolsar o banco pelas despesas incorridas, além de pagar juros proporcionais e taxas extras;
- c) pode desistir, no caso concreto, mas deverá devolver o dinheiro e reembolsar o banco pelas despesas incorridas, sendo certo que os juros proporcionais e as demais taxas não são devidas;
- d) pode desistir, no caso concreto, mas deverá devolver o dinheiro, sendo certo que as despesas incorridas e os juros proporcionais deverão ser suportados pelo banco;
- e) pode desistir, no caso concreto, sem que esteja obrigado sequer à devolução do dinheiro recebido, uma vez que a oferta sem solicitação prévia é tida como amostra grátis.



A questão cobra conhecimento sobre o direito de arrependimento no CDC especificamente, que dispõe o seguinte:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Por estar dentro do prazo, já que desistiu em 2 dias, é possível o exercício do direito ao arrependimento.

Obviamente, o consumidor deve devolver o produto recebido, no caso, o crédito.

No entanto, sobre as despesas enfrentadas pelo fornecedor, não são atribuídas ao consumidor.

Trata-se de posicionamento antigo na jurisprudência:

JURISPRUDÊNCIA

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. RESPONSABILIDADE PELO VALOR DO SERVIÇO POSTAL DECORRENTE DA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. CONDUTA ABUSIVA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON.

1. No presente caso, trata-se da legalidade de multa imposta à TV SKY SHOP (SHOPTIME) em razão do apurado em processos administrativos, por decorrência de reclamações realizadas pelos consumidores, no sentido de que havia cláusula contratual responsabilizando o consumidor pelas despesas com o serviço postal decorrente da devolução do produto do qual pretende-se desistir.

2. O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que, quando o contrato de consumo for concluído fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de desistir do negócio em 7 dias ("período de reflexão"), sem qualquer motivação. Trata-se do direito de arrependimento, que assegura o consumidor a realização de uma compra consciente, equilibrando as relações de consumo.

3. Exercido o direito de arrependimento, o parágrafo único do art. 49 do CDC especifica que o consumidor terá de volta, imediatamente e monetariamente atualizados, todos os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, entendendo-se incluídos nestes valores todas as despesas com o serviço postal para a devolução do produto, quantia esta que não pode ser repassada ao consumidor.

4. Eventuais prejuízos enfrentados pelo fornecedor neste tipo de contratação são inerentes à modalidade de venda agressiva fora do estabelecimento comercial (internet,

telefone, domicílio). Aceitar o contrário é criar limitação ao direito de arrependimento legalmente não previsto, além de desestimular tal tipo de comércio tão comum nos dias atuais.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1340604/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013)

Letra d.

009. (CEBRASPE/CESPE/NOTÁRIO E REGISTRADOR (TJ SC)/REMOÇÃO/2023) Lurdes comprou, à vista, um relógio para o seu filho, por meio do site de uma empresa localizada em unidade da Federação distinta daquela onde ela reside. Ela recebeu o produto regularmente e, após doze dias, o entregou ao filho. Quando ele abriu a embalagem, Lurdes percebeu que, embora a cor do relógio fosse a indicada no momento da compra, não lhe agradava como esperado. Nessa situação hipotética, à luz do Código de Defesa do Consumidor, Lurdes

- a) não poderá exercer seu direito de arrependimento, que, no caso, cabe a seu filho, que recebeu, por fim, o produto e, portanto, é o único consumidor na cadeia consumerista.
- b) poderá exercer seu direito de arrependimento e realizar a devolução do relógio, caso em que deverá receber, imediatamente, a integralidade do valor pago, monetariamente atualizado, por ter sido a compra realizada fora de estabelecimento comercial.
- c) poderá exercer seu direito de arrependimento e realizar a devolução do relógio, caso em que a empresa poderá optar por estornar-lhe a integralidade do valor pago, monetariamente atualizado, em até três meses da devolução do produto, por ter sido a compra realizada fora de estabelecimento comercial.
- d) não poderá exercer seu direito de arrependimento, porque se esgotou o prazo legalmente previsto para fazê-lo, haja vista a compra ter sido realizada fora de estabelecimento comercial.
- e) não poderá exercer seu direito de arrependimento, porque, uma vez corretas as informações do produto recebido, inexistente direito de arrependimento a ser invocado.



De acordo com o CDC, se a contratação do produto ou serviço tiver ocorrido fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio, o consumidor terá o prazo de 7 dias para desistir do contrato, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço (12 dias após o recebimento), sendo que os valores eventualmente pago serão devolvidos monetariamente atualizados (art. 49).

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento

de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Letra d.

010. (FAUEL/FISCAL DO PROCON/PREF CAMBÉ/2023) O Art. 49 da Lei n. 8.078, relata que o consumidor pode desistir do contrato, em um prazo específico a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio. Assinale a alternativa que representa o prazo no qual o consumidor pode desistir do contrato de acordo com o Art. 49 da Lei n. 8.078.

- a) 30 dias.
- b) 7 dias.
- c) 15 dias.
- d) 60 dias.
- e) 45 dias.



De acordo com o CDC, se a contratação do produto ou serviço tiver ocorrido fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio, o consumidor terá o prazo de 7 dias para desistir do contrato, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço (12 dias após o recebimento), sendo que os valores eventualmente pago serão devolvidos monetariamente atualizados (art. 49).

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Letra b.

011. (CEBRASPE/CESPE/DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA/2023) Mariana comprou uma roupa nova pela Internet. Ao receber o produto em casa, além de não ter

gostado do tecido, notou que o tamanho da roupa não lhe caiu bem, razão pela qual pretende exercer o direito de arrependimento.

Acerca dessa situação hipotética e do direito de arrependimento, julgue os próximos itens.

I – Uma vez que a roupa foi adquirida em loja virtual, Mariana não tem direito de arrepender-se.

II – Mariana pode exercer o direito de arrependimento no prazo de sete dias do recebimento do produto, sem necessidade de motivação para tal desistência.

III – O prazo para arrependimento se inicia no ato da compra, logo eventual atraso na entrega do produto prejudica o exercício do direito de arrependimento.

IV – Exercido o direito de arrependimento, os valores pagos por Mariana serão devolvidos a ela necessariamente em forma de crédito para aquisição de outros produtos junto ao mesmo fornecedor.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item I está certo.
- b) Apenas o item II está certo.
- c) Apenas os itens I, III e IV estão certos.
- d) Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.



I – Errada. A questão cobra conhecimento sobre o direito de arrependimento no CDC especificamente, que dispõe o seguinte:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Isso fica ainda mais aplicável nos dias atuais, tendo em vista que as contratações de produtos e serviços fora do estabelecimento comercial, por meio de comércio eletrônico, tendem cada vez mais a superar as vendas presenciais.

II – Certa. Não se exige o motivo para a desistência/ arrependimento. Então, o fato de o produto não ter defeitos, por exemplo, não impede o exercício do direito de arrependimento. Nesse sentido já se posicionou o STJ:

JURISPRUDÊNCIA

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. RESPONSABILIDADE PELO VALOR DO SERVIÇO POSTAL DECORRENTE DA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. CONDUTA ABUSIVA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON.

1. No presente caso, trata-se da legalidade de multa imposta à TV SKY SHOP (SHOPTIME) em razão do apurado em processos administrativos, por decorrência de reclamações realizadas pelos consumidores, no sentido de que havia cláusula contratual responsabilizando o consumidor pelas despesas com o serviço postal decorrente da devolução do produto do qual pretende-se desistir.

2. O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que, quando o contrato de consumo for concluído fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de desistir do negócio em 7 dias (“período de reflexão”), sem qualquer motivação. Trata-se do direito de arrependimento, que assegura o consumidor a realização de uma compra consciente, equilibrando as relações de consumo.

3. Exercido o direito de arrependimento, o parágrafo único do art. 49 do CDC especifica que o consumidor terá de volta, imediatamente e monetariamente atualizados, todos os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, entendendo-se incluídos nestes valores todas as despesas com o serviço postal para a devolução do produto, quantia esta que não pode ser repassada ao consumidor.

4. Eventuais prejuízos enfrentados pelo fornecedor neste tipo de contratação são inerentes à modalidade de venda agressiva fora do estabelecimento comercial (internet, telefone, domicílio). Aceitar o contrário é criar limitação ao direito de arrependimento legalmente não previsto, além de desestimular tal tipo de comércio tão comum nos dias atuais.

5. Recurso especial provido. (REsp 1340604/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013)

Ou seja, o referido direito de arrependimento ou prazo de reflexão é a possibilidade de o consumidor desistir da compra, devolver o bem e pegar seu dinheiro de volta sem explicar o motivo.

III – Errada. Nos termos do dispositivo em estudo, a contagem inicia do ato da assinatura, ou, mais especificamente no caso narrado, do recebimento do produto.

Art. 49, CDC. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio.

IV – Errada. Os valores são imediatamente devolvidos e monetariamente corrigidos.

Art. 49. (...) Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Letra b.

012. (FGV/CONCILIADOR/TJ BA/2023) Imagine que, em um contrato coletivo envolvendo todas as unidades de um determinado condomínio, há uma cláusula que deixa a critério exclusivo do fornecedor a alteração unilateral de preço.

Considerando a situação narrada, à luz do Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar que a cláusula é:

- a) válida e eficaz;
- b) abusiva e, por constituir o preço um elemento essencial do negócio, sua nulidade levará, necessariamente, à invalidação do contrato;
- c) abusiva, mas a declaração de sua nulidade não levará à invalidação do contrato, exceto se sua ausência representar ônus excessivo a qualquer das partes;
- d) abusiva, mas a declaração de sua nulidade não levará à invalidação do contrato, exceto se sua ausência representar ônus excessivo a qualquer consumidor, independentemente do prejuízo ao fornecedor, que a impôs;
- e) abusiva, mas a declaração de sua nulidade não levará à invalidação do contrato, exceto se sua ausência representar ônus excessivo à coletividade dos moradores, independentemente de causar prejuízo às partes individualmente consideradas.



A questão cobra conhecimento do Art. 51 do CDC, que trata das cláusulas abusivas, incluindo a nulidade daquelas que permitam ao fornecedor alterar de forma unilateral o preço:

SEÇÃO II

Das Cláusulas Abusivas

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

X – permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;

§ 2º A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

No entanto, veja que o §2º traz expressamente que a nulidade de uma cláusula não invalida todo o contrato, ressalvada a hipótese de ônus excessivo de qualquer uma das partes, e não só do consumidor como trouxe uma das alternativas.

Vejamos o que estabelece a doutrina:

JURISPRUDÊNCIA

“11. Nulidade e modificação contratual

Em relação à proteção contratual do consumidor, o magistrado tanto pode invalidar a cláusula abusiva como realizar a modificação do seu conteúdo.

A nulidade de pleno direito (nulidade absoluta) é a sanção específica para as cláusulas abusivas. Em homenagem ao princípio da conservação do contrato, expresso no § 2º do art. 51, o primeiro esforço do juiz deve ser no sentido de afastar unicamente a cláusula abusiva, mantendo-se os efeitos jurídicos das demais disposições contratuais. Se da ausência da cláusula abusiva decorrer ônus excessivo a qualquer das partes, todo o contrato deve ser invalidado, restituindo-se as partes ao estado anterior (art. 182 do Código Civil). Nesta hipótese, cabe ao consumidor requerer indenização pelos prejuízos decorrentes da nulidade do contrato.” (grifamos)

(BENJAMIM, Antônio Herman V, MARQUES, Cláudia Lima, BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor. 17. ed em e-book, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, ISBN 978-85-203-7129.

Disponível em: <<https://proview.thomsonreuters.com>>).

Letra c.

013. (FUNDATEC/ANALISTA EM COMPUTAÇÃO (PROCERGS)/NEGÓCIOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI/2023) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, qual das opções a seguir é considerada uma cláusula contratual nula de pleno direito no fornecimento de produtos e serviços?

- a) Estabelecer prazos razoáveis para a troca de produtos com defeito.
- b) Permitir que o consumidor possa cancelar o contrato unilateralmente em caso de insatisfação com o serviço.
- c) Estabelecer inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor.
- d) Conferir ao consumidor o direito de ressarcimento por benfeitorias necessárias.
- e) Estabelecer prazos de carência adequados em caso de impontualidade das prestações mensais.



- a) Errada. Distintamente do afirmado, o estabelecimento de prazo razoável para a troca de produtos com defeito não é considerado cláusula contratual nula de pleno direito. Dessa forma, INCORRETA a afirmativa.
- b) Errada. Na realidade, a conduta narrada na assertiva também não se afigura abusiva, de modo que a permissão para que o consumidor possa cancelar o contrato unilateralmente em caso de insatisfação com o serviço é tida como razoável e proporcional. Portanto, INCORRETA a afirmativa.
- c) Certa. De fato, trata-se de cláusula abusiva expressamente contida no CDC, in verbis:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:(...)

VI – estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;

Logo, CORRETA a afirmativa.

d) Errada. Ao contrário do afirmado, conferir ao consumidor o direito de ressarcimento por benfeitorias necessárias é medida que não se afigura abusiva pelo CDC. Dessa maneira, a afirmativa está INCORRETA.

e) Errada. Do mesmo modo que a assertiva acima, estabelecer prazos de carência adequados em caso de impontualidade das prestações mensais é medida salutar que deve ser incentivada pela exegese do Código de Defesa do Consumidor. Assim, INCORRETA a afirmativa.

Letra c.

014. (AVANÇASP/AGENTE DE FISCALIZAÇÃO/PREF SM ARCANJO/2023) Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna anterior:

- a) 05 dias
- b) 15 dias
- c) 03 dias
- d) 07 dias
- e) 10 dias



Segundo o CDC – Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990):

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio.

Portanto, a única alternativa correta é a letra “D”, gabarito da questão.

Letra d.

015. (CEBRASPE/CESPE/ DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ/2022) A respeito das relações de consumo, assinale a opção correta.

- a) Não há relação de consumo quando se trata de produto ou serviço oferecido gratuitamente pelo fornecedor, em nenhuma hipótese.
- b) O CDC aplica-se às relações locatícias, equiparando-se o inquilino a consumidor.
- c) Os serviços públicos de água e saneamento, mesmo quando prestados diretamente pelo Estado, são objeto de relação de consumo.
- d) O CDC não se aplica aos contratos bancários nem às relações de caráter trabalhista.
- e) A responsabilidade civil dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa



a) Errada. Nos termos do CDC temos o seguinte teor:

Art. 3º (...) § 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

No caso de produtos, não se traz expressamente a necessidade de pagamento, mas há o entendimento que, em regra, produto é qualquer bem corpóreo ou incorpóreo passível de apropriação que tenha valor econômico e possa ser objeto de relação de consumo. Em regra, pois tem exceções em que se aplicam os direitos e deveres da relação de consumo mesmo em amostras grátis.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.

Já no caso de serviços, temos a remuneração como componente do conceito. No entanto, essa remuneração não depende de pagamento direto, e muitos serviços até gratuitos podem dar ensejo à aplicação do CDC. Por exemplo, os estacionamento gratuitos de shopping. A ideia é que há uma remuneração indireta, aquele benefício comercial indireto fruto da prestação de serviços ou do fornecimento de produtos aparentemente gratuitos. De qualquer forma, não obstante possa se discutir se o tomador de um serviço gratuito está enquadrado como consumidor, é possível que esteja protegido pelos conceitos de consumidor por equiparação, em virtude de defeitos, danos, vícios, tanto nos serviços como nas práticas comerciais dos fornecedores. O STJ recentemente já se posicionou no sentido de que, até mesmo em caso de serviço gratuito, é possível se entender que há relação de consumo, pois há várias outras formas de atuação comercial que substituem a remuneração propriamente dita.

JURISPRUDÊNCIA

CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFERENÇA. PROVEDOR DE PESQUISA VOLTADA AO COMÉRCIO ELETRÔNICO. INTERMEDIÇÃO. AUSÊNCIA. FORNECEDOR. NÃO CONFIGURADO. 1. Ação ajuizada em 17/09/2007. Recurso especial interposto em 28/10/2013 e distribuído a este Gabinete em 26/08/2016. 2. A exploração comercial da Internet sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei n. 8.078/90. 3. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo. 4. Existência de múltiplas formas de atuação no comércio eletrônico. 5. O provedor de buscas de produtos que não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou inadimplemento contratual. 6. Recurso especial provido. (STJ. Recurso Especial n. 1.444.008 – RS. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data de Julgamento: 25/10/2016).

b) Errada. O Superior Tribunal de Justiça entende que não se aplicam aos contratos de locação as normas do Código de Defesa do Consumidor:

JURISPRUDÊNCIA

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que 'não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação regido pela Lei 8.245/1991, porquanto, além de fazerem parte de microssistemas distintos do âmbito normativo do direito privado, as relações jurídicas não possuem os traços característicos da relação de consumo, previstos nos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990'. AgInt no AREsp 1147805/RS.

c) Errada. A banca considerou errado. De início, é importante trazer que o CDC não exclui os serviços públicos da relação de consumo:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

A prestação a que se refere o inciso é a de serviços públicos *uti singuli*, que são aqueles oferecidos no mercado de consumo mediante pagamento direto por tarifa (preço público) pelos consumidores a título do produto efetivamente consumido, sendo possível identificar o quantum utilizado por cada um de forma individual, como é o caso do serviço de energia, telefonia etc. Trata-se de decorrência direta do Princípio da Defesa do Consumidor pelo Estado, e nesse sentido também, toda empresa, pública ou privada, autarquias, fundações, sociedades de economia mista, que forneça serviços públicos por contratação com a Administração Pública numa relação de consumo estão sujeitas às regras do CDC: “examinando-se o art. 6º, X, sob a ótica da responsabilidade do fornecedor, tem-se que o Código de Defesa do Consumidor criou para a Administração Pública o dever jurídico de

prestar, de maneira adequada e eficaz, os serviços públicos em geral. Cumpre-se, nesse particular, o que já determina o art. 37, caput, da Constituição que impõe à Administração Pública obediência, entre outros, ao princípio da eficiência”. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de direito do consumidor. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 108). No entanto, cuidado, a prestação de serviço público se divide em *uti singuli* e *uti universi*: 1) Os serviços *uti universi* são aqueles fornecidos pelo Poder Público de forma indeterminada, sem identificar os destinatários e são financiados por impostos, sem liberdade de escolha do contribuinte. É o caso da segurança pública, saúde, entre outros. 2) Os serviços *uti singuli* são prestados a destinatários determináveis, sendo possível identificar o quantum utilizado por cada um de forma individual. É o caso do serviço de energia, telefonia etc., remunerados por tarifa (preço público). Com relação ao serviço de água e esgoto, a banca possivelmente considerou que não são pagos de forma determinável e individual. Assim sendo, não seriam enquadrados na categoria de relação de consumo, se prestados pelo Estado, havendo uma relação administrativa-tributária entre o Poder Público e o contribuinte, disciplinada pelo Direito Administrativo, decorrente do próprio poder de império estatal. No entanto, há muitos juristas que enquadram água e esgoto como *uti singuli*, e, a meu ver, seria possível questionar o gabarito se adentrarmos nessa discussão. “Serviço de água e esgoto não possui natureza de taxa, pois, se assim fosse, bastaria o serviço ser colocado à disposição do usuário para restar configurado o fato gerador do tributo (art. 145, II, CF).” (BOLZAN; Fabrício, 2013, p.263). Veja posicionamento do STF e STJ:

JURISPRUDÊNCIA

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 5.280, DE 07 DE MAIO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO § 3º DO ART. 41 DA LEI MUNICIPAL 2.083/1987, VEDANDO A COBRANÇA DE QUALQUER VALOR, TAXA OU TARIFA A TÍTULO DE RELIGAÇÃO OU RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE ESGOTO. COBRANÇA PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. NATUREZA JURÍDICA DE TARIFA OU PREÇO PÚBLICO. CONTRAPRESTAÇÃO DE CARÁTER NÃO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR QUE PREVÊ A ISENÇÃO DE TARIFA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Na origem, o Prefeito do Município de Mogi Guaçu/SP ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei 5.280, de 7 de maio de 2019, que alterou a redação do § 3º do artigo 41 da Lei 2.083/1987, para isentar a cobrança de taxa, ou tarifa, pela religação ou restabelecimento de serviço de esgoto. 2. Esta SUPREMA CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que a cobrança pela prestação de serviços de água e esgoto tem natureza de tarifa/preço público, de forma que não se aplica o regime

jurídico tributário das taxas de serviço público. Precedentes. 3. Pertence ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre serviços públicos, no que se inclui a revisão das tarifas de água e esgoto. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. ARE 1283445 AgR, DJ 17-02-2021. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. TARIFA SOCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE TERIA SIDO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Não se conhece da violação ao art. 535 do CPC, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 3. Entendimento pacífico do STJ quanto à ilegalidade do corte no fornecimento de água, quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo. 4. Não se conhece da alegação de inaplicabilidade da tarifa social na espécie, uma vez que não apresentado qualquer dispositivo de lei federal que teria sido violado por ocasião do acórdão recorrido. Incide, na hipótese, o disposto na Súmula 284/STF, ante a deficiente fundamentação do recurso. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 354991 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0178947-4, T2 – SEGUNDA TURMA Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141), UNANIME, 05/09/2013, 11/09/2013).

d) Errada. Nos termos da Súmula 297 do STJ, temos que

JURISPRUDÊNCIA

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” “como instituição bancária, está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, não porque ele seja fornecedor de um produto, mas porque presta um serviço consumido pelo cliente, que é o consumidor final desses serviços, e seus direitos devem ser igualmente protegidos como o de qualquer outro, especialmente porque nas relações bancárias há difusa utilização de contratos de massa e onde, com mais evidência, surge desigualdade de forças e a vulnerabilidade do usuário.” (RECURSO ESPECIAL N. 57.974-RS (94.386150) – https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/el...) Já no caso das relações trabalhistas, temos expressamente no próprio CDC que não cabe sua aplicação. Veja aqui nesse dispositivo que temos novamente as atividades bancárias:

Art. 3º § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

e) Certa. Sobre a pessoa física como fornecedora na relação de consumo, mais especificamente temos profissional liberal e alguns autônomos, trata-se de exceção à regra (objetiva) do estudo da responsabilidade, pois deverá ser comprovada a culpa (responsabilidade subjetiva), nos termos do §4º do Art.14 do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Fernando Antônio Vasconcelos define profissional liberal como “[...] é aquela que se caracteriza pela inexistência, em geral, de qualquer vinculação hierárquica e pelo exercício predominantemente técnico e intelectual de conhecimentos especializados, concernentes a bens fundamentais do homem, como a vida, a saúde, a honra, a liberdade.” (VASCONCELOS, Fernando Antônio de. Responsabilidade do Profissional Liberal nas Relações de Consumo. Curitiba: Juruá, 2003. p.17.)

Letra e.

016. (INSTITUTO CONSULPLAN/JUIZ LEIGO/TJ CE/2022) Em relação aos contratos nas relações de consumo, assinale a afirmativa correta.

- a) São anuláveis as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor.
- b) No contrato de adesão o consumidor está impedido de discutir ou modificar seu conteúdo, razão pela qual a inserção de cláusula no formulário desfigurará a natureza de adesão do contrato.
- c) Sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, o consumidor disporá de um prazo de reflexão de sete dias para desistir do contrato.
- d) Nas relações que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento, o consumidor poderá promover a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, estando a redução proporcional dos juros e demais acréscimos condicionados à expressa previsão no contrato.



a) Errada. Trata-se de uma cláusula nula de pleno direito, consoante com o CDC. Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

VI – estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;

b) Errada. Em desacordo com o § 1º do art. 54 do CDC:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1º A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

c) Certa. Exatamente o que dispõe o art. 49 do CDC:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

d) Errada. Em desacordo com o disposto no CDC:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I – preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II – montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III – acréscimos legalmente previstos;

IV – número e periodicidade das prestações;

V – soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1º As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Letra c.

017. (INSTITUTO ACCESS/JUIZ LEIGO/TJ PB/2022) Em relação às cláusulas abusivas em contratos de consumo, analise as afirmativas a seguir:

I – Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do

credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.

II – Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontados, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

III – As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser nem inferiores nem superiores a dois por cento do valor da prestação.

Assinale

- a) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- b) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- c) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- d) se todas as afirmativas estiverem corretas.



I – Certa. Veja que se faz menção ao seguinte dispositivo:

Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. (...)

Inclusive, o promitente vendedor/construtor deve devolver imediatamente os valores recebidos, e segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a cláusula que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada por violação ao art. 51, II, IV e XV do CDC, provocando desvantagem excessiva em prejuízo dos consumidores e enriquecimento ilícito da construtora, que poderá recolocar o imóvel à disposição do mercado imobiliário, de modo a capitalizar-se durante a construção.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

- I – impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;
- IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
- XV – estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

Trata-se de matéria sumulada: Súmula n. 543/STJ:

Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

JURISPRUDÊNCIA

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

II – Certa. O parágrafo 2º do Art. 53, trata de consórcio de produtos duráveis, que apesar de aparentar ter um caráter que o exclui das relações de consumo, em razão de, à primeira vista, todos os consorciados são iguais entre si, havendo dificuldade de se verificar a hipossuficiência característica das relações de consumo, é evidente que esse contrato é apresentado por administradoras de consórcio extremamente poderosas, que envolvem os consumidores em suas propagandas para compra de bens desejados, sem garantir opções de negociação. Não são raras as situações em que os consorciados acabam por desistir da sua compra, e por esta razão, o parágrafo segundo determina a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente, permitindo apenas que nestes casos sejam descontados eventuais prejuízos que este causar ao grupo.

Art. 53. (...) § 2º Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

III – Errada. O CDC estabelece que tais multas não podem ser superiores a 2%.

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

- I – preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;
- II – montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;
- III – acréscimos legalmente previstos;
- IV – número e periodicidade das prestações;
- V – soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1º As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

§ 3º (Vetado).

Letra a.

018. (INSTITUTO AOCP/ DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ/2022) Assinale a alternativa INCORRETA com base nas regras sobre proteção contratual do Código de Defesa do Consumidor.

- a) No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre os acréscimos legalmente previstos e o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros.
- b) Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.
- c) Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, o devedor inadimplente terá direito à compensação ou à restituição integral das parcelas quitadas à data da resolução contratual, monetariamente atualizada, descontada a vantagem econômica auferida com a fruição.
- d) Nos contratos de adesão, a inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.
- e) São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.



- a) Certa. Exatamente o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor (art. 52, II e III).

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

- I – preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;
- II – montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;
- III – acréscimos legalmente previstos;
- IV – número e periodicidade das prestações;
- V – soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1º As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. (Redação dada pela Lei n. 9.298, de 1º.8.1996)

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

- b) Certa. Exatamente o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor (art. 53, §2º).

Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor

que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.

§ 1º (Vetado).

§ 2º Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

§ 3º Os contratos de que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional.

c) Errada. Em desacordo com o art. 53, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.

§ 1º (Vetado).

§ 2º Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

§ 3º Os contratos de que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional.

d) Certa. Exatamente o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor (art. 54, §1º).

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1º A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

§ 2º Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2º do artigo anterior.

§ 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. (Redação dada pela n. 11.785, de 2008)

§ 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

e) Certa. Exatamente o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor (art. 51, XVI).

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: XVI – possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.

Letra c.

019. (VUNESP/ JUIZ LEIGO /(TJ RJ)/2022) Assinale a alternativa correta sobre os contratos de consumo, nos termos descritos no CDC.

- a) As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.
- b) Para ser de adesão, todos os contratos devem ter suas cláusulas exclusivamente aprovadas por uma autoridade competente.
- c) Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será igual ou inferior ao corpo dez, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.
- d) Nos contratos de adesão não se admite cláusula resolutória.
- e) A inserção de cláusula no formulário desfigura a natureza de adesão do contrato.



- a) Certa. É a literalidade do Art. 54, §4º do CDC:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1º A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

§ 2º Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2º do artigo anterior.

§ 3º. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

§ 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

- b) Errada. Como vimos acima, o CDC traz a possibilidade de as cláusulas serem estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

- c) Errada. O erro é mais literal, com relação ao tamanho da fonte:

Art. 54, § 3º. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

- d) Errada. Ao contrário, é expressamente admitida, mas com a ressalva do §2º:

Art. 54, § 2º. Nos contratos de adesão, admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2º do artigo anterior.

A lei consumerista somente considera lícita a cláusula resolutória se a escolha entre a resolução ou manutenção do contrato, ou, ainda, qualquer outra solução preconizada na

estipulação, for assegurada ao consumidor aderente. Trata-se de um direito apenas do consumidor, o que corrobora com o disposto no art. 51, XI do CDC, que proíbe o fornecedor cancelar unilateralmente o contrato de consumo.

Veja que se faz menção ao seguinte dispositivo:

Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.

§ 1º (Vetado).

§ 2º Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

§ 3º Os contratos de que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional.

e) Errada. Pelo contrário, não desfigura:

Art. 54, CDC. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1º A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

Letra a.

020. (CEBRASPE/CESPE/ANALISTA MUNICIPAL (PREF MARINGÁ)/DIREITO/2022) Julgue os itens a seguir a respeito das cláusulas contratuais abusivas nas relações de consumo.

I – São anuláveis judicialmente, com efeito *ex nunc*, a partir da declaração de nulidade, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

II – A nulidade de uma cláusula abusiva, via de regra, não invalida o contrato.

III – É competência exclusiva do PROCON requerer ao Ministério Público que ajuíze ação destinada a combater as cláusulas abusivas.

Assinale a opção correta.

- a) Nenhum item está certo.
- b) Apenas o item I está certo.
- c) Apenas o item II está certo.
- d) Apenas o item III está certo.
- e) Todos os itens estão certos.



I – Errada. Primeiramente, temos que as cláusulas contratuais abusivas são nulas, e não anuláveis. O ato nulo é aquele que, apesar de reunir os elementos necessários à sua existência,

foi praticado com inobservância da lei e do ordenamento jurídico. O ato anulável está no mesmo plano de invalidade do ato nulo, no sentido de que ele existe, reunindo os elementos de formação, no entanto, o anulável tem defeito de menor gravidade, e produz efeitos até o momento da sua anulação, podendo até mesmo ser convalidado, o que não é o caso em questão.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Além disso, quando a nulidade é decretada em sentença, seu efeito retroage à data da celebração do contrato (efeito *ex tunc*), pois desde a conclusão do negócio jurídico de consumo já preexistia essa situação de nulidade.

II – Certa. Apesar de resultar na nulidade de uma parte do contrato, nos termos do §2º do Art. 51 do CDC, o simples fato de ter uma cláusula abusiva não invalida o contrato como um todo, devendo prevalecer as disposições que não contenham abusividade, com a ressalva justamente de a ausência da cláusula considerada abusiva ensejar ônus excessivo a qualquer das partes.

Art. 51. (...) § 2º A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Vejamos o que estabelece a doutrina:

11. Nulidade e modificação contratual

Em relação à proteção contratual do consumidor, o magistrado tanto pode invalidar a cláusula abusiva como realizar a modificação do seu conteúdo. A nulidade de pleno direito (nulidade absoluta) é a sanção específica para as cláusulas abusivas. Em homenagem ao princípio da conservação do contrato, expresso no § 2º do art. 51, o primeiro esforço do juiz deve ser no sentido de afastar unicamente a cláusula abusiva, mantendo-se os efeitos jurídicos das demais disposições contratuais. Se da ausência da cláusula abusiva decorrer ônus excessivo a qualquer das partes, todo o contrato deve ser invalidado, restituindo-se as partes ao estado anterior (art. 182 do Código Civil). Nesta hipótese, cabe ao consumidor requerer indenização pelos prejuízos decorrentes da nulidade do contrato.

(BENJAMIM, Antônio Herman V, MARQUES, Cláudia Lima, BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor. 17. ed em e-book, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, ISBN 978-85-203-7129. Disponível em: <<https://proview.thomsonreuters.com>>).

III – Errada. Não há tal competência exclusiva. O próprio consumidor, ou entidade que o represente, pode requerer ao MP tal ajuizamento:

Art. 51 (...) § 4º É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.

Lembrando que, no CDC, também temos os seguintes legitimados para defender os direitos violados dos consumidores: **TÍTULO III – Da Defesa do Consumidor em Juízo,**

CAPÍTULO I

Disposições Gerais,

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I – o Ministério Público,

II – a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

§ 1º O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

Até mesmo o próprio MP tem essa legitimidade para ajuizar ação:

JURISPRUDÊNCIA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO TRANSINDIVIDUAL DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Hipótese em que, na origem, o Ministério Público postula o reconhecimento de abusividade de cláusula contida em contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as embargadas e seus consumidores, bem ainda o estabelecimento judicial de percentual máximo passível de ser exigido pelas embargadas

a título de cláusula penal. 2. Quadro fático similar àquele apreciado pelo paradigma, em que o Ministério Público, também afirmando abusividade em contrato de compra e venda de imóveis, cumulava pedidos de nulidade de cláusula, indenização de consumidores e de reconhecimento da obrigação de não mais ser inserida a cláusula questionada em contratos futuros. 3. Divergência configurada, uma vez que o acórdão embargado decidiu pela ilegitimidade, ao passo que o paradigma assentou a legitimidade do Ministério Público. 4. Os arts. 1º e 5º da Lei 7.347/85 e 81 e 82 da Lei 8.078/90 conferem legitimidade ao Ministério Público para promover ação civil pública em defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos do consumidor.

5. Ainda que se trate de direito disponível, há legitimidade do Ministério Público quando a defesa do consumidor de forma coletiva é expressão da defesa dos interesses sociais. Arts. 127 e 129 da Constituição. 6. Embargos de divergência providos, para o fim de reconhecer a legitimidade ativa do Ministério Público, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de origem.

(EREsp 1378938/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018)

Letra c.

021. (FGV/DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL/XVIII/2022) Jorge adquiriu um veículo automotor zero quilômetro para a atividade comercial da empresa de locação e transporte de produtos de festas infantis que mantém em sociedade com o seu irmão, da qual ambos auferem renda mensal de cerca de dois salários mínimos, já considerados os lucros. Dois meses após sua aquisição, o veículo apresentou problemas no sistema de freios (ABS), tendo Jorge levado o bem à assistência técnica autorizada vinculada à concessionária onde adquiriu o veículo. Em tal estabelecimento, constatou-se a necessidade de troca de peças de alto valor, que a concessionária alegou, indevidamente, não estarem cobertas pela garantia de fábrica. Jorge buscou a Defensoria Pública para saber dos seus direitos.

A partir de tais fatos, e considerando que a concessionária está estabelecida em comarca diversa daquela de domicílio de Jorge, é correto afirmar que se trata de:

a) relação de consumo, ainda que Jorge utilize o bem em sua atividade empresária, dada a aplicação da teoria finalista aprofundada; a competência para a ação judicial poderá ser da comarca do domicílio do autor Jorge;

b) afastamento da relação de consumo, pois Jorge utiliza o bem em sua atividade empresária, dada a aplicação da teoria finalista aprofundada; a competência para a ação judicial será absoluta da comarca do domicílio do autor Jorge;

- c) genuína relação de consumo, pois a empresa da qual Jorge é sócio tem natureza de pequeno porte, dada a aplicação da teoria finalista mitigada; a competência para a ação judicial será da comarca do domicílio da ré;
- d) relação empresarial, deixando de incidir a norma consumerista, dada a destinação de uso do bem que serve de insumo à atividade empresária; a competência para a ação judicial será absoluta da comarca do domicílio do autor Jorge.



O Código de Defesa do Consumidor traz o conceito básico de consumidor:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

No entanto, conforme esclareceu a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1.125.276, o conceito de consumidor não se limita à definição contida no Art. 2º do CDC. É necessário fazer uma interpretação sistemática de outros dispositivos.

O mais importante de se compreender nesse conceito é que o consumidor tem o intuito de suprir suas necessidades próprias ou de outrem, ou seja, em regra, não adquire quaisquer produtos ou serviços visando comercializá-los em busca de lucro. É por isso que ser “destinatário final” facilita diferenciar esse intuito de necessidades básicas ou lucrativas. No caso, como a empresa trabalha com produtos de festas infantis, o carro serve apenas como instrumento de trabalho, e não fim comercial ou lucrativo por si só. Note que a renda que auferem e o porte da empresa não altera a destinação que caracteriza a relação.

No ano de 2012, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no artigo 29, do CDC, evoluiu para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas também, em um processo que a doutrina vem denominando “finalismo aprofundado”. Assim, tem-se admitido que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço possa ser equiparada à condição de consumidora, respeitados os parâmetros de limites com a sua atividade comercial, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.

No caso da pessoa jurídica, é considerada consumidora quando o bem adquirido for exclusivo para uso da própria instituição. Como é o caso de um hospital que adquire produtos de limpeza para manter o ambiente higienizado, por exemplo. No entanto, com relação aos medicamentos por ele adquiridos, possuem outros destinatários finais (consumidores). Com relação à competência, temos no CDC a regra geral das Ações de Responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Serviços, que no CDC se estabelece o seguinte:

CAPÍTULO III

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I – a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

II – o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denúncia da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este.

Assim sendo, o consumidor no caso elencado pode também promover a ação no foro de seu domicílio.

Aqui trago o seguinte precedente interessante do TJDF:

JURISPRUDÊNCIA

“(…) 1. No âmbito das demandas consumeristas, a caracterização da competência como absoluta ou relativa depende diretamente da posição processual ocupada pelo consumidor. Isto é, quando o consumidor propõe a demanda, a competência do seu domicílio é relativa, nos moldes do art. 101, inciso I, do CDC. Ao passo que, quando o consumidor, parte vulnerável da relação jurídica, figura no polo passivo, a competência de seu domicílio é absoluta. 2. Em que pese a Súmula n. 33 do STJ estabelecer que a “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Em se tratando de relação de consumo, onde figura no polo passivo o consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício. Trata-se de verdadeira exceção ao disposto na Súmula n. 33 do STJ, que tem como fundamento o princípio, no sentido próprio do termo, que dá sentido ao microssistema de defesa do consumidor. Reconhecendo o mérito da interpretação do Superior Tribunal de Justiça, a qual protege o consumidor, que o que faz permitir a declaração de incompetência nesses casos não é o critério da territorialidade, mas sim o da vulnerabilidade do consumidor. O sistema não se vê privado de coerência pela assunção dessa possibilidade, já que deve ser mantida, por óbvio, a regra de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Entretanto, nesses casos, apesar da relatividade da competência, pode-se suscitar a incompetência do juízo em atenção ao princípio da facilitação do acesso à justiça. Não se operam, nesses casos, as consequências decorrentes da assunção da premissa de que a competência seria absoluta. Fosse esse o caso, incidiria o Art. 64, § 4º do CPC, solução inadequada. Incidência da força imperativa de regra de ordem pública que

opera no sentido de prover o consumidor de instrumentos processuais cujo objetivo é compensar o desequilíbrio de poder entre si e o fornecedor, em franca homenagem à ideia de igualdade material ou substantiva. Entender de outra forma seria subverter a premissa de que a competência territorial é sempre relativa, transformando-a em absoluta para os casos em que o consumidor esteja no polo passivo da demanda, atraindo a incidência das consequências do Art. 64, §4º. do CPC. 3. O art. 6º, VIII do CDC, como norma cogente, garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica.”

Acórdão 1150527, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 11/2/2019, publicado no DJe: 18/2/2019.

Letra a.

022. (FEPESE/ FISCAL SANITARISTA E DE MEIO AMBIENTE (PREF CONCÓRDIA)/2022) Assinale a alternativa que cita corretamente o prazo que o consumidor pode desistir de um contrato a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, quando esta contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

- a) 1 dia.
- b) 7 dias.
- c) 15 dias.
- d) 30 dias.
- e) 60 dias.



O consumidor pode desistir do contrato que ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, consoante com o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Letra b.

023. (VUNESP/PROCURADOR MUNICIPAL/SERTÃOZINHO/2023) Sobre banco de dados e cadastro de consumidores, assinale a alternativa correta.

- a) Uma vez quitada a dívida, compete ao devedor exigir a retirada de seu nome dos cadastros negativos, devendo o arquivista comunicar a correção no prazo de 15 dias.
- b) Os cadastros de consumidores podem conter informações negativas por prazo superior a 5 anos, em caso de dívidas com prazo prescricional superior.
- c) Há identidade entre banco de dados e cadastro de consumidores quanto à forma de coleta e organização dos dados armazenados.
- d) O escore de crédito relativo ao consumidor não é considerado banco de dados e dispensa o consentimento deste último.
- e) Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores são considerados entidades de caráter privado, enquanto os serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público.



a) Errada. Em desacordo com o CDC:

Art. 43 § 3º O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

b) Errada. Em desacordo com o CDC:

Art. 43 § 1º Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

c) Errada. Há diferença entre banco de dados e cadastro de consumidores quanto à forma de coleta e organização dos dados armazenados, consoante com o artigo EFING; Antônio Carlos. Bancos de dados e cadastro de consumidores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 30-36. A doutrina costuma diferenciar bancos de dados de dados e cadastros de consumidores. Para Antônio Carlos Efig, as principais distinções se dão quanto a: a) forma de coleta de dados; b) organização dos dados armazenados; c) continuidade da coleta e da divulgação; d) (i)existência de requerimento de cadastro; e) extensão dos dados postos à disposição; f) diferenciação quanto à função das informações obtida; g) alcance da divulgação das informações, sendo que os cadastros de consumidores tem um uso mais restrito, interno ao fornecedor-arquivista, privilegiando informações mais detalhadas dos consumidores, que necessariamente devem autorizar o arquivo e registro dos dados, enquanto os bancos de dados são mais aleatórios, tendo por finalidade precípua a conservação dos dados para repassá-los a terceiros, sem o consentimento obrigatório do consumidor.

d) Certa. Exatamente o que dispõe a Súmula 550 do STJ:

JURISPRUDÊNCIA

A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo.

e) Errada. Ambos são de caráter público, consoante com o CDC:

Art. 43 § 4º Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

Letra d.

024. (FGV/CONCILIADOR/TJ BA/2023) Teobaldo recebe uma carta em sua casa, remetida por seu banco, cobrando-lhe por serviços não prestados. Teobaldo, imediatamente, aciona o Juizado Especial Cível para obter a suspensão da cobrança e a repetição em dobro do valor cobrado.

Jéssica paga uma viagem aérea e, posteriormente, pede o cancelamento porque suas férias foram redesignadas para outra data. Vai ao juizado especial requerer a repetição em dobro dos valores pagos e não devolvidos administrativamente.

Leonor verifica em sua conta bancária o desconto de diversos seguros não contratados, por imposição unilateral do banco. Ajuíza demanda indenizatória, com pedido de repetição em dobro.

Supondo que todos tenham razão quanto à irregularidade da conduta do fornecedor, terá(ão) direito à repetição em dobro, nos termos do Art. 42, § único, do CDC:

- a) Teobaldo, Jéssica e Leonor;
- b) apenas Jéssica e Leonor;
- c) apenas Leonor;
- d) apenas Teobaldo e Jéssica;
- e) nenhum dos três.



Nos termos do CDC, temos que, no caso de efetivo pagamento indevido pelo consumidor, surge o direito da repetição do indébito em dobro.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Já adianto que Leonor se enquadra nesta situação, dado que ocorreu efetivo pagamento em excesso, já que foi descontado/cobrado por serviço não contratado, devendo tais valores serem devolvidos em dobro.

No caso de Teobaldo, não temos a informação de que ele efetuou o pagamento, apenas foi cobrado indevidamente. O pressuposto para a repetição do indébito em dobro na relação consumerista é, além da cobrança, o efetivo pagamento indevido. Diferente do caso do Código Civil, em que é dispensável o efetivo pagamento, sendo a simples propositura da demanda judicial o bastante para ensejar a reparação. CC,

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressaltar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Sobre o entendimento de efetivo pagamento, veja alguns julgados:

JURISPRUDÊNCIA

Cobrança indevida – ausência de efetivo pagamento pelo consumidor – repetição do indébito em dobro – incabível “4. As construções doutrinária e jurisprudencial entendem que a incidência do art. 940 do CC somente pode ser aplicada quando comprovada a cobrança indevida e a má-fé do credor. (...). 5. Má-fé não é, necessariamente, o mesmo que dolo, podendo estar presente no caso de grave desídia, clara negligência na organização e controle mínimos esperados de uma instituição bancária. Prosseguir em demanda judicial cuja dívida fundante já se encontra devidamente paga configura desídia tão grave a ponto de caracterizar má-fé. 6. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, o que enseja a irreversível constatação de que somente o consumidor cobrado por quantia indevida que tenha efetivamente pago o exigido indevidamente é que pode ser contemplado com a repetição do indébito, e não aquele que fora simplesmente cobrado, pois inexorável que repetição pressupõe pagamento indevido, e não simplesmente cobrança indevida. 7. Não havendo prova nos autos de que a embargante-executada tenha efetuado qualquer pagamento indevido (judicial ou extrajudicial) em razão do ajuizamento da execução, não há como determinar a devolução da quantia cobrada de forma dobrada, nos termos do art. 940 do CC ou do art. 42 do CDC.” Acórdão 1260674, 07135834620178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020.

No caso de Jéssica, o pagamento que ela efetuou foi devido. A devolução dos valores é que, ao que tudo indica, não foi feita da forma adequada ou esperada administrativamente,

o que a levou a ingressar com ação judicial. Podemos concluir então que se enquadra no direito da devolução do valor simples, pois não houve uma cobrança indevida, mas um simples direito de reaver valores pagos por um serviço que a própria consumidora cancelou. Aprofundando, veja que o Parágrafo único do Art. 42 ainda traz a ressalva na hipótese de engano justificável. Trago o caso a seguir, sobrestado no STJ – TEMA 954, que trata especificamente o afastamento do artigo do CDC no caso de erro justificável: RECURSO ESPECIAL N. 1.529.808 – PR (2015/0093483-8)

JURISPRUDÊNCIA

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DISCUSSÃO SOBRE A DOBRA PREVISTA NO ART. 42 DA LEI 8.078/1990. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP 1.525.174/RS, REL. MIN. ASSUSETTE MAGALHÃES. TEMA 954/STJ. RETORNO DOS AUTOS, SOBRESTANDO-OS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. APÓS, PROSSEGUIR COM O FEITO NOS TERMOS DO ART. 543-C, § § 7º. E 8º. DO CPC/1973.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto por BRASIL TELECOM S.A., com fundamento no art. 105, III, a e c da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo egrégio TJ/PR, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. ERRO INJUSTIFICÁVEL. MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.

Para a devolução em dobro, nos termos do art.42 do Código de Defesa do Consumidor, necessário apenas o pagamento dos valores indevidamente cobrados, bem como a ausência de erro justificável por parte da prestadora de serviços.

DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM.

O arbitramento do dano moral deve visar a compensação pelo dano sofrido e, ao mesmo tempo, servir como forma de coibir a reiteração do ilícito, devendo, para tanto, ser pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se as peculiaridades do caso concreto, com o fim de proporcionar a adequada compensação da ofensa, sem, contudo, ensejar aumento patrimonial indevido ou refletir valores inexpressivos.

RECURSO PROVIDO (fls. 251/252).

2. É o relatório.

3. A questão principal debatida nos autos, refere-se à repetição de indébito, em dobro, de valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados de telefonia, matéria que se encontra afetada à egrégia Primeira Seção, aguardando o julgamento do REsp. 1.525.174/RS, de relatoria da Min. ASSUSETTE MAGALHÃES, sob o rito dos recursos repetitivos.

(...)

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR (Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 06/06/2019)

Por engano justificável temos: 1) Exemplo de engano justificável: cobrança com base em lei ou cláusula contratual mais tarde declarada nula pela Justiça. 2) Exemplo de engano injustificável: concessionária de água e esgoto que cobra taxa de esgoto em local onde o serviço não é prestado. No entanto, também temos entendimento do STJ no sentido de que a simples cobrança já pode ensejar a aplicação do Art. 940, mesmo não preenchidos os requisitos do Art. 42: Cobrança indevida – repetição de indébito em dobro – pressupostos de aplicação – hipóteses de incidência

“4. Os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor possuem pressupostos de aplicação diferentes e incidem em hipóteses distintas.

5. A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor.

6. O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo.

7. No caso, embora não estejam preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a cobrança não ensejou novo pagamento da dívida, todos os pressupostos para a aplicação do art. 940 do CC estão presentes.

8. Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber.

9. O art. 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor.”

(REsp n. 1.645.589/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.)

É interessante acrescentar que havia o posicionamento do STJ no sentido de que o consumidor só tem direito ao dobro do valor cobrado indevidamente se, além de demonstrado o pagamento indevido, ficar comprovada a má-fé do credor. Também no sentido da seguinte súmula do STF:

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 159 – Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil.

Mas, o referido entendimento sempre foi alvo de diversas críticas, e já temos entendimento do STJ em sentido diferente. Aqueles que defendem a prescindibilidade da má-fé alegam ausência de previsão legal deste requisito para a devolução em dobro, fato que, por si só, impediria o Judiciário de aplicar tal regra. Além disso, critica-se a inversão do ônus da prova em desfavor do consumidor, já que a referida prova de má-fé, diante da interpretação dada ao assunto, seria feita pelo consumidor, mas a sua efetivação é prova de difícil verificação. A questão foi submetida ao Tema 929/STJ para solução: Discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ao concluir o julgamento dos Embargos de Divergência 1.413.542, a Corte Especial uniformizou o entendimento do tribunal sobre a questão, definindo que a devolução em dobro é cabível “quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor.

Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Co...>

De qualquer forma, trago que a Corte Especial já firmou a seguinte tese naqueles Embargos: Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:

JURISPRUDÊNCIA

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

No julgamento, a Relatora, Min. Maria Thereza de Assis Moura, apontou dois pressupostos fundamentais do modelo hermenêutico que rege a aplicação do CDC: a) vedação à interpretação e à analogia que diminuam “o alcance do texto legal em prejuízo do consumidor” e b) valorização ético-legislativa da “parte vulnerável na relação de consumo”. Importante lembrar apenas que mesmo tal dispensa de comprovação da má-fé é exclusiva para as relações consumerista. Nas cobranças indevidas ocorridas em relações regidas pelo Código Civil, continuará sendo necessário comprovar a existência de má-fé, respaldado por julgamentos de recursos repetitivos pelo STJ (Recurso Especial n. 1.111.270/PR) e pela Súmula 159 do STF.

Letra c.

025. (CEBRASPE/CESPE/DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA/2023) Matheus foi atraído pela propaganda que anunciava uma televisão e a possibilidade de aquisição parcelada, razão pela qual procurou a loja anunciante, a fim de conhecer o produto e as condições de parcelamento. Verificando que o valor das prestações cabia no seu orçamento, Matheus iniciou os procedimentos para a aquisição da televisão, contudo, para surpresa de Matheus, o seu parcelamento, via crediário, foi negado, sob o argumento de que seu nome estava negativado nos cadastros de proteção ao crédito. Indignado e buscando esclarecimentos, Matheus se dirigiu à empresa responsável pelo banco de dados para obter informações acerca da referida negativação e, chegando lá, foi informado de que tal esclarecimento só seria possível mediante uma ordem judicial.

Tendo como referência a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir, à luz do direito do consumidor.

I – A empresa responsável pelo banco de dados agiu no seu legítimo exercício de direito ao negar as informações a Matheus.

II – Dada a recusa no fornecimento das informações, o remédio jurídico a ser adotado por Matheus é o *habeas corpus*.

III – O consumidor tem direito a amplo acesso às informações constantes no banco de dados pertinente a sua pessoa, razão pela qual a recusa da empresa configura crime.

IV – O *habeas data* é a forma legal para garantir a Matheus o acesso às informações.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas os itens I e II estão certos.
- b) Apenas os itens I e IV estão certos.
- c) Apenas os itens II e III estão certos.
- d) Apenas os itens III e IV estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.



I – Errada. Como veremos a seguir, ao contrário, a empresa tem o dever de fornecer tais informações, sendo direito do consumidor, e podendo se enquadrar em infração penal a sua recusa.

II – Errada. O *habeas corpus* é um remédio constitucional para garantir a liberdade de alguém, quando a pessoa for presa ilegalmente ou tiver sua liberdade ameaçada por abuso de poder ou ato ilegal, o que não é o caso da questão. No caso, é possível a impetração de *habeas data*. Vejamos o que estabelece a Constituição Federal:

Art. 5º, CF/1988 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... LXXII – conceder-se-á *habeas data*:

- a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
- b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III – Certa. De fato, o consumidor tem amplo acesso às suas informações constantes em registros, conforme estabelece o Art. 43 do CDC:

SEÇÃO VI

Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores,

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1º Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3º O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

§ 4º Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

§ 5º Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

§ 6º. Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor.

Nos termos do Art. 72 do CDC, de fato temos que é crime impedir ou dificultar tal acesso:

TÍTULO II

Das Infrações Penais

Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros:

Pena – Detenção de seis meses a um ano ou multa.

IV – Certa. Caso encontre alguma incorreção nos seus dados, é prerrogativa do consumidor exigir a imediata correção, sendo cabível Habeas Data para tanto, além da devida comunicação da alteração aos destinatários que eventualmente tenham recebido as informações inexatas no prazo máximo de 5 dias úteis.

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. (...)

§ 3º O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

Letra d.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília: Senado Federal, 1988.

_____. *Lei n. 80.078, de 11 de setembro de 1990*. Brasília: Senado Federal, 1990.

GONÇALVES, C. R. *Direito Civil Esquematizado*. 11.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2021.

ALMEIDA, F. B. *Direito do Consumidor Esquematizado*. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 920 p.

GOMES, N. S. *Direito do Consumidor na medida certa*. 6.ed. Editora Juspodium, 2023.

CAVALCANTE, M. A. L.; DUQUE, F.; AUGUSTO, F.; TORRANO, M. *Revisão de véspera para o concurso de defensor público do Paraná*, Dizer o Direito, 2024.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

